

حزمة الوثائق – الجزء 5: الخطابات والمحاضر والمراسلات

مخرج آلي تنظيمي يحتاج مراجعة بشرية – ليس رأياً قانونياً · 23-06-2026
04:01

عدد وثائق هذا الجزء: 38

فهرس وثائق هذا الجزء

#	رقم الوثيقة	العنوان	النوع	التاريخ	الجودة
1	DOC-037	خطاب وزارة التجارة بتوثيق تخارج المدعين من شركة احمد زيني واولاده - 10-02-1434 هـ. pdf	مراسلة	10-02-1434	
2	DOC-040	أمر تنفيذ الوالدة عاتقة ضد الشيخ أسامة - 401024501 - 240718 - 1445-04-08 - منتهي	محضر	08-04-1445	
3	DOC-049	محضر جلسة دعوى عدنان ضد أسامة	محضر		سليم
4	DOC-097	ضبط الجلسة رقم 18 بتاريخ 01-27-1444 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	محضر	27-01-1444	سليم
5	DOC-099	ضبط جلسة رقم 24 يوم 1444-08-01 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	محضر	01-08-1444	سليم
6	DOC-100	ضبط جلسة رقم 25 يوم 1444-08-15 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	محضر	15-08-1444	سليم
7	DOC-101	ضبط جلسة رقم 26 يوم 1444-08-29	محضر	29-08-1444	سليم

			هـ للقضية رقم 42824717 pdf		
سليم	20-09-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 27 يوم 1444-09-20 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-102	8
سليم	19-10-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 28 يوم 1444-10-19 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-103	9
سليم	03-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 29 يوم 1444-11-03 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-104	10
سليم	10-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 30 يوم 1444-11-10 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-106	11
سليم	17-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 31 يوم 1444-11-17 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-108	12
سليم	24-11-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 32 يوم 1444-11-24 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-110	13
سليم	02-12-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 33 يوم 1444-12-02 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-111	14
سليم	12-02-1445	محضر	ضبط جلسة رقم 34 يوم 1445-02-12 هـ للقضية رقم 42824717 pdf	DOC-112	15
	09-11-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 16 بتاريخ 11-09- 1443 هـ للقضية رقم	DOC-203	16

			.42824717 pdf		
	19-08-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 12 بتاريخ -08-19 1443هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 204	17
	22-03-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 19 يوم 1444-03-22 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 205	18
	29-12-1443	محضر	ضبط جلسة رقم 17 يوم 1443-12-29 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 206	19
	03-01-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 1 بتاريخ -01-03 1443هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 207	20
	20-02-1445	محضر	ضبط جلسة رقم 00 يوم 1445-02-20 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 208	21
	03-06-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 22 يوم 1444-06-03 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 209	22
	07-07-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 10 بتاريخ -07-07 1443هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 210	23
	29-06-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 9 بتاريخ -06-29 1443هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC- 211	24
	28-07-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 11 بتاريخ	DOC-	25

			-07-28 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	212	
	17-05-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 8 بتاريخ -05-17 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 213	26
	16-10-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 13 بتاريخ -10-16 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 214	27
	04-04-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 6 بتاريخ -04-04 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 215	28
	02-11-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 15 بتاريخ -11-02 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 216	29
	21-04-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 20 يوم 1444-04-21 هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 217	30
	28-02-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 4 بتاريخ -02-28 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 218	31
	23-01-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 2 بتاريخ -01-23 هـ 1443 لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC- 219	32
	20-03-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 5 بتاريخ -03-20	DOC- 220	33

			1443هـ لل قضية رقم .42824717 pdf		
	02-07-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 23 يوم 1444-07-02 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC-221	34
	25-04-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 7 بتاريخ -04-25 1443هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC-222	35
	14-02-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 3 بتاريخ -02-14 1443هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC-223	36
	22-05-1444	محضر	ضبط جلسة رقم 21 يوم 1444-05-22 هـ للقضية رقم .42824717 pdf	DOC-224	37
	25-10-1443	محضر	ضبط الجلسة رقم 14 بتاريخ -10-25 1443هـ لل قضية رقم .42824717 pdf	DOC-225	38

**DOC-037 – خطاب وزارة التجارة بتوثيق تخارج المدعين من شركة
احمد زيني واولاده - 10-02-1434 هـ.pdf
بطاقة الوثيقة**

DOC-037	رقم الوثيقة
مراسلة	نوع الوثيقة
خطاب وزارة التجارة بتوثيق تخارج المدعين من شركة احمد زيني واولاده - 10-02-1434 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
10-02-1434	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
267-267	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1z9GZ0JCbdC1t8YRdnEPKuW m8P_WOHAmZ/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

, لـمش مام : || ٥٣ | الهم]: ٤ اكه _ د ا فد ٤ الخاص ١ / < | اه
١ : لل الكرن الفزه لوقا سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة
بمحافضة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
وبعد إشارة إلى خطاب سمادتكم رقم: م ١١ 2 وتاريخ دج/ ١١
87/ كاه والمقيد لدينا بالرقم: كي ٥ ١.١ > لا وتاريخ 1. / < /
1446هـ الخاص بتسجيل 93 2 5 ي ا مشاء في شيرعت حشرم ا

ديقي دامر 6 المهيسشيه والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه
لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (4ى, ...) وتجدون
بطيه عدد (...ي لا.....) نسخة من المقد "كير؛ والمكون من
(.....بى..ل...س.....) صفدة. إجمالي عدد الصفحات (...ى.
1..؟..م.....) صفحة مجلد رمحم < <.....) لعام كعات اريخ و١ /
< ل 4 اه اذ لل مللاع وأكمانل الللازم والله يحفظكم ويرعاكم...
ل الغرفة الت بمحافضة جدة عبد الل هبتر القرني تعمسف
كددى 89

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-040 — أمر تنفيذ الوالدة عاتقة ضد الشيخ أسامة -
401024501240718 - 1445-04-08 - منتهي
بطاقة الوثيقة

DOC-040	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ الوالدة عاتقة ضد الشيخ أسامة - 401024501240718 - 1445-04-08 - منتهي	عنوان الوثيقة
08-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
288-286	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1rT1P57hjWkwMEauHsfKYrVcwDvAKnJR1/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

منصة ناجز زيني مرحلة التبليغ مراحل الطلب كافة التفاصيل لوحة المعلومات التنفيذ تفاصيل الطلب مرحبا / أسامه بن احمد بن عباس بلطلا ميدقت دادس ةروتاف رادصا 08/04/1445 تم قبول الطلب 08/04/1445

محفظة الطلب الرقمية بلطلا ليصافت المحكمة يعرفلا دنسلا عون نوع السند الرئيسي الصفة في الطلب محكمة التنفيذ بجدة نم رداص رماً / رارق/ مكح مالي - احكام و قرارات المحكمة منفذ ضده بلطلا ةلاح تاريخ تقديم الطلب الدائرة يهتم هـ

1445/4/7 دائرة التنفيذ الثانية بلطلا نومضم حكم /قرار/ أمر
صادر من المحكمة

بيانات المبلغ المبلغ المطلوب التنفيذ المبلغ المتبقي المبلغ
المدون في السند /المبلغ المستلم 0 27651219 هـ موكحلا
27651219 ةلمعلا دنسلا تانايب بلطلا فينصت سنة القضية رقم
القضية المحكمه مصدره الحكم تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية
1442 42824717 المحكمة التجارية بجدة تفاصيل و مرفقات
قحلا فصو طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب
تنفيذه (27651219) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

مقدم الطلب: محمد فواز بن منير الثعلي عرض التفاصيل حكم
ضد اسامة... الزين تاريخ الميالد رقم الهوية نوع الهوية الصفة هـ
1407/2/20 1098908278 هوية وطنية وكيل الجنسية فرد
سعودي دنسلا نم ةحسن فارطلا تانايب [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

(27651219) طالب التنفيذ: عاتقه محمديحي محمدعلى
الحرازي - المبلغ المستحق عرض التفاصيل تاريخ الميالد رقم
الهوية نوع الهوية الصفة هـ 1355/12 1007056847 هوية
وطنية درف الجنسية سعودي [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

المنفذ ضده: اسامة احمد عباس زيني عرض التفاصيل الجنسية
رقم الهوية نوع الهوية الصفة سعودي 1008017301 هوية
وطنية درف (2) تارارقلا [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ليصافتلا ضرع رارقلا جذومن pdf.34 رارق ليصافتلا ضرع 34
رارق انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ المنفذ ضده: اسامة احمد
عباس زيني رارقلا رادصا تقو تاريخ إصدار القرار رقم القرار 12:
57: 38 1445/04/08 46 400344502394972 رارق لاعف
ريغ المنفذ ضده: اسامة احمد عباس زيني رارقلا رادصا تقو تاريخ

إصدار القرار رقم القرار 14: 43: 17 1445/04/14

400464505042766 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة

داخل السطر]

برخاً ءارجاً تابلط التنفيذ تقديمها طلبات أخرى يمكن الطراف
طلب ءارجلاً تابلط ءعباتم مسق نم ءمدقلا ءارجلاً تابلط
ءعباتم كناكماب، ديفتسملا يزيزع إسقاط وكيل ءارجاً بلط
ميدقت إضافة وكيل وكيل على طلب التنفيذ طلب يتقدم به
المنفذ ضده إضافة ءارجلاً تابلط ءعباتم

لوصلاً ءمئاق هيئنت جديد طلبات الإجراء المقدمة من المنفذ
ضده، بانتظار اتخاذ إجراء اما بالقبول أو الرفض يرجى إختيار
الأصول التي تقترح عرضها بالمزاد العلني لسداد القيمة المتبقية
من طلب التنفيذ رقم الطلب تاريخ التقديم بلطلا مدقم
408014504952094 17-04-1445 الخريجي عبدالمجيد
منصور ناصر تابلط دجوي لا طلبات إجراء بحاجة الى رد

المحاضر سلافلإ رضحم: رضحملا مسا تاريخ المحضر رقم
المحضر 1445/08/16 405034500615781 اسم المحضر:
رفع تعليق الإجراءات تاريخ المحضر رقم المحضر 1445/11/14
405034500682592 ءاهنا رضحم: رضحملا مسا

ءاهنا رضحم قد يختلف تحديث المبالغ هنا عن المبالغ

الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الإجراء أو التكاليف أو

الخدمات التي تمت على الطلب. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه

القراءة داخل السطر]

كشف الحساب إجمالي مبلغ المطالبة (حسب السند التنفيذي)
0 0 27651219 إجمالي ما تم إيداعه (لحساب المستفيد)المبلغ
المتبقي رضحملا جذومن تاريخ المحضر 1447/04/13 رقم
المحضر 405034701222365 سجل الحركة المالية

جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل © 2025 ال يوجد
بيانات مالية مهمة طباور ةرر كتملا ةلئسلأ عقوملا ةطيرخ
ماكحلأو طورشلا ةيصوصخلا ةسايس لوصولا ةلوهس تاودأ
عودة إلى قائمة الطلبات الرؤية وحجم الخط التقرير المالي
<https://najiz.sa/applications/dashboard> >
<<https://najiz.sa/dashboard>> <<https://najiz.sa/privacy-policy>> <<https://najiz.sa/terms-conditions>> <<https://najiz.sa/sitemap>> <<https://najiz.sa/applications/dashboard/faq>> <<https://raqmi.dga.gov.sa/Platforms/platforms/23bd1f4e-ef9b-46f2-900c-012ba64b565c/platform-license>>
<<https://www.moj.gov.sa/>> <<https://vision2030.gov.sa/ar>>

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-049 – محضر جلسة دعوى عدنان ضد أسامة بطاقة الوثيقة

DOC-049	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
محضر جلسة دعوى عدنان ضد أسامة	عنوان الوثيقة
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
311-309	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1CR5nB3lUgp4xuG9cKlKhErL7EIP8ZnZH/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
والمحاماة ترخيص رقم (٢٣/١٤٠) وزارة العدل الرقم الضريبي:
Law office of Khalid Sami Abu 31004149940000
Rashed Legal Consultancy and Legal Profession
License No. (23/140) Ministry of Justice VAT No.:
310041499400003

بسم الله الرحمن الرحيم

(عاجل جدا سعادة الأستاذ / أحمد بن أسامة زيني - المدير العام
الرقم ٢١/١٣٥١ التاريخ الموافق ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١م / ٠١ / ١٤٤٣هـ

حفظه الله .. صورة لسعادة المستشار القانوني الأستاذ / طاهر خير الدين - مدير الإدارة القانونية حفظه الله *** صورة لسعادة الأستاذ / أنور باحميشان - مساعد المدير للشؤون القانونية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حفظه الله الموضوع: وقائع جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٣ هـ بشأن الدعوى المقامة من قبل المدعين عدنان بن أحمد عباس زيني وطلال وفيصل وغدير وغازي أحمد عباس زيني ضد السيد / أسامة بن أحمد عباس زيني والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والمقيدة بالقضية رقم (٤٧١٧) لعام (١٤٤٢).

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بحضور الجلسة وحضور المدعي وكالة وفي الجلسة أحال وكيل المدعي إلى ما ورد ضمن لائحة دعواه المرفق صورتها) ويعرض ذلك علينا طلبنا الإمهال للرد، فقررت الدائرة إمهالنا (٥) خمسة أيام من تاريخه لتقديم الجواب عن الدعوى عبر تبادل المذكرات على أن يتم التعقيب من قبل المدعي على ما سيتم تقديمه من قبلنا خلال (٥) أيام أيضاً، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بما نصه: (وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تضمين مذكراتهما القادمة ما يتعلق بشأن الحصص محل الدعوى من إجراءات تخص انتقالها من تاريخ نشوءها وحتى تاريخه مع تقديم المدعى عليه نسخة من عقد التأسيس وكامل تعديلاته وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى، وتفهم الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ماسيتم إنشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسة، وأنه في حال عدم تقديم المملكة العربية السعودية - جدة - شارع صفية بنت عبد المطلب - هاتف: ٢٥٥٤٧٧٧ / ٦٥٥٠٣٠٣ - فاكس: ٦٥٥٠٧٠٧ - ص.ب ٤٠٥٩٨ جدة ٢١٥١١ K.S.A - Jeddah, Safia Bint Abdulmutalib Street - Tel.: 6554777 / 6550303 - Fax: 6550707 - P.O.Box: 40598 Jeddah 21511 E-mail: info@aburashed.org - www.aburashed.org

مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد للإستشارات القانونية
Law office of Khalid Sami Abu Rashed والمحاماة
Legal Consultancy and Legal Profession المذكورة خلال
المدة المحددة في جدول التبادل، فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء
عليه تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة يوم الثلاثاء
١٤٤٣/٠١/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١ م الساعة (١٢ : ١٠ م)، لذا
نأمل التكرم بسرعة تزويدنا بمرئياتكم عاجلاً حياً ما ورد ضمن
لائحة الدعوى المقدمة حتى تتمكن من إعداد الجواب وتقديمه
خلال خمسة أيام من تاريخه حسب ما أفهمتنا به الدائرة
المختصة،،، شاكرين لكم كريم تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق
الامتنان والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المحامي خالد سامي أبو عضو معهد المحكمين الدوليين باندن.
محكم معتمد لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي
محكم معتمد لدى وزارة العدل السعودية - أستاذ متعاون بجامعة
الملك عبد العزيز (سابقاً) مضمون دعواه: نوجز إلى فضيلتكم
دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦ هـ صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم ٤٣٢٨١٤٤٩ وتاريخ
١٤٣٤/٧/٢٦ هـ يقضي بتولي قيما على المورث لفقدانه الأهلية
والإدراك (مرفق صك الحكم وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر
دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات
الممنوحة له من مورث موكلي يرحمه الله – وقام
بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات
مسئولية محدودة سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٩٦١٠٢ من مورث
موكلي يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (٩٠ %) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك
المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدرة (
٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة
وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (٩٠)
من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من

خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علما أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢١ هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم ٣٨٣٩١٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٢ هـ (مرفق صك حصر الورثة وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علما أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم ٣٨٥٥٨٤٩ وتاريخ ١٤٣٨ / ٢ / ١٠ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى مرفق) صك حكم الاختصاص)، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها ٩٠% من رأس المال، كما نبليغكم أن النظام لا يسمح لنا بإضافة مدعي أو مدعى عليه آخر. مطالب المدعي: نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١). مرفق مستندات الدعوى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-097 – ضبط الجلسة رقم 18 بتاريخ 27-01-1444هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-097	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 18 بتاريخ 27-01-1444هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
27-01-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّزَّث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
686-684	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hSKHcVhyaSYKDyXFhEiaw10KYUYsp_gT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
مصع-11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 241474111 رقما للجلسة: ١7
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/ وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلب طلاق القضية ال ل 7٠٠؟؟؟ ب ب ب؛ ؟؟) بب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06 ل سعودي المدعي تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 8هـ ١1114. وكيل عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا. 11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية ال لاس. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثي الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان السديري البوية الوطنية ١.7 سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية ١07١ سعودي وكيل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكف دل سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا آآآ!!ط!!ط!!ط!!ط!! ط! طجطجطجط|ط|ط|سح|!!|بيسي عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رايح الحارثي البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١ ١ السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 1١. السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ال ١... السعودية مدعى عليه يس ال ارلا ف مه المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة «2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 2518141١07 رقمالجلسة: ١7 5ك عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية 2003 تركي بن رايح بن سعد المطيري

الهوية الوطنية ١314 هـ 4 وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1 كد 20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي انة 20: يرحمه الله «اكد 00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

الاختصاص)» ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعدء وفها حضر طرفا النزاع» ثم قرر المدعي وكالة مرفقًا ما نصه: " نطعن بالتزوير على التوقيع المرصود بالعقد المقدم من المدعى عليه حيث ان التوقيع المرصود بالعقد والمنسوب للمرحوم احمد زيني لا يخص المرحوم احمد زيني وليس بتوقيعه لذلك نطعن بالتزوير ونطلب إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم احمد زيني. وان الموقع بالعقد المقدم للدائرة الملكة العربية السعودية 8هـ وزارة العدل ضبط ل 1 لا ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١١ اقر الدائرة الاولى رقم القضية: 214178117 رقما للجلسة: 1١7 إلا ليس احمد زيني" فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده لد اظراق القضية ا آثثات ا عءى/جبططجأ 9 غ 9 < "ي سم 1 7 الصة المد الت عدتآن احمد عباسل زيني لصفة 2 التوقيع الإسم 1 7 الصة مح الت الإسم 1 7 الصة مجا الت ن محمد ن السد إعفة 3-5 لتوقيع نسم الصفة مدع عليه التوقيع اسامة احمد عباس زيني ١١ لاه | سم 1 7 الصفة 2003 التوقي عمر سعود بن سعد المطيري 3 الإسم 1 7 الصفة يكيل التوقي تركي بن رابح بن سعد المطيري ١ 3 ل - قووقع أعضاء الدائرة الإسم الصفة 0000 عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية اه . الك 7 لا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-099	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 24 يوم 01-08-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
01-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
692-690	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1i1JeVmiiXUJlrDJgRBYMrDaNG31mmCtM/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
مصع-11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 2578148017 رقما للجلسة: ١+
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدی الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ١١/٢٣٥٨٧١
وتاريخ 14/١5/١٥٥7 هـ لل طلب طرأ القضية ال ل 7؟؟؟ب
ب ب؛ ؟(؟ بب ب عدنان احمدهاس زيني الهوية الوطنية شف
06ل سعودي المدعي تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 8هـ 1114. وكيل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارزي
الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني
الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا.
11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
ال لا لاس. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى
الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان
السديري البوية الوطنية 7.1 سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل
ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فوز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر
سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية 107١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي
بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكف دل سعودي
محامى رفيق راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي
وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا ااا!|!|ط!!|!/!ط!
ططططططج|ط|ط|باسح|||بيسي عدنان احمد عباس زيني
الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رابع
الحارثى البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية ١ ١ السعودية محامى سلطان
ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 1١. السعودية محامى
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية الل ١... السعودية
مدعى عليه المملكة العربية السعودية هما وزارة اتعدل ضبط لك
يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة بلا ؟ [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الدائرة الاولى رقم القضية: 41814117 رقمالجلسة: 57 انه
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 00 السعودية 200
تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4هـ 1314
وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضضي بتولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل
المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350
يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم.
4030196102 من مورث موكلي انة20: يرحمه الله «اكد00:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090
من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية.

علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. كما تشير إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وعلى الطرفين متابعة المعاملة لدى الشرطة, وعليه رفعت الكلسة.

لك " التملعة العربية السعودية 1 ذاوة ضبط 9هـ وزارة العدل ل 1 لا الا حر ل ح 01 01 11آآك- 00 1 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ ١ و الدائرة الاولى رقم القضية: 2578148017 رقمالجلسة: ١+ سانت لس آ#3ذاذاذ ا ال اي نص سيك سس الاسم 1 8 الصة المد الت عدنان احمد عباس زيني الصفة يي التوقيع الاسم 1 8 الصفة مح التوقي طارق خلف بن رايح الحارثي التوقيع الاسم 1 8 الصة مجا الت سليمان محمد سليمان السديري للصياغة" رن لتوقيع الاسم 1 8 الصفة مح ال سلطان ماجد ناصر القحطاني" التوقيع الاسم 1 8 الصفة عليه الت اسامة احمد عباس زيني ماود التوقيع اسم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري الاسم 1 8 الصفة وكيل التوقي تركي بن رايح بن سعد المطيري ع لت قوقيع أعضاء الدوائر 33333777277 ب؟)بيبي عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية " [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-100	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 25 يوم 15-08-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
15-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
695-693	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1HXX9Pt04-XhbWWSx8EMNKOzhzJgT3GTk/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا مع-
11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ مي ا الدائرة
الاولى ١ رقم القضية: 47814117 رقمالجلسة: ١4 سبا نسل
لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/١٥٥٧
وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلطراق القضية ال ل 7؟؟؟ب

ب ب؛؟)؟)بيب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
06ل سعودي المدعي تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 8هـ 1114. وكيل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي
الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني
الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا.
11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
ال لا لاس. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى
الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان
السديري البوية الوطنية 7. ١ سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل
ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر
سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية 107١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي
بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكيف دل سعودي
محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي
وكيل للش ق تحت الجاسة يحض ورة ال ا آآ||!|ط!!|!/!|ط!
طجطجطج|ط|ط|بسح|]!]بيسي عدنان احمد عباس زيني
الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رابع
الحارثى البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية ١ ١ السعودية محامى سلطان
ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 1١. السعودية محامى
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية الل ١... السعودية
مدعى عليه يس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة
«2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 21414117 رقمالجلسة: ١4
عراف عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل السعودية
2003 تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4هـ
١1314 وكيل نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك

رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي داكه20: يرحمه الله «اكده00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نيسبتها 9090 من راس

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى أنه لم يردّها عن الأدلة الجنائية إفادة حتى تاريخه. واستعد الطرفان بمتابعة ذلك.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-101	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 26 يوم 29-08-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
29-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
698-696	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19Rcw4kBbXCgt3WHkdDY815x9GpMMGrph/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك تملع العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا مع-

11.- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ مي ا الدائرة

الاولى ١ رقم القضية: 2478148117 رقما للجلسة: ١4 سبا

نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/ وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلب طلاق القضية ال ل 7٠٠؟؟ ب ب ب؛ ؟؟) بب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06 ل سعودي المدعي تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 8هـ ١1114. وكيل عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ال لا. 11 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية ال لاس. 11 سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثي الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد سليمان السديري البوية الوطنية ١.7 سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ليل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل كل سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية يل سعودي محامى شايع عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية ١07١ سعودي وكيل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية فيكف دل سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لس لل سعودي وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا آآآ!!ط!!ط!!ط!!ط!! ط! طجطجطجط|ط|ط|سح|!!|بيسي عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق خلف بن رايح الحارثي البوية الوطنية كل السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١ ١ السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية لو لا 1١. السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ال ١... السعودية مدعى عليه يس ال ا رلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة «2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 21414117 رقمالجلسة: ١0 عراف عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل السعودية 2003 تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 4هـ

١١٣١٤ وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي داكه 20: يرحمه الله «اكده 00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

(الاختصاص)» ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى أنه لم تردها الإفادة حتى تاريخه. وعليه رفعت الجلسة لحين ورودها.

[illegible]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-102	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 27 يوم 20-09-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
20-09-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
701-699	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19muLinSVYQcz7N29wHq454fLOFYTxWf-/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك | 'اتشدعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط لكاً
صدية: لكاً لجو2- 4 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١+
م الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 15918151107 رقمالجلسة:
5" 02 ل [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

[illegible]

المطيري الهوية الوطنية 000 السعودية 2003 نوج زالى
فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر
حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ
26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه
الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة
وثبنا نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه
الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله
1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني
التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم،
4030196102 من مورث موكلي دابة 20: يرحمه الله «أكد00:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090
9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 1438هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية.
علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم
3855849 وتاريخ 1438: 2/10/هـ يقضي باختصاص القضاء

التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) «
ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما
نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئيء وعن طريق نظام تقاضي.
وتشير الدائرة إلى أنه لم تردّها الإفادة حتى تاريخه. وعليه رفعت
الجلسة لحين ورودها.

صمل 6مبشمبشش.ث.ة.ة.. "هي شك اتملة العربية السعودية
101 ذادة ضبط 9ه وزارة العدل ل 1س 1 00 المحكمة
التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ ١ و الدائرة الاولى رقم القضية:
241478107 رقماالجلسة: 5. سانت لس الاسم الصفة التوقيع
الإسم 1 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني 2 لتوقيع
الإسم 1 8 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رايح الحارثي لمن
التوقيع الإسم 1 7 الصفة محا التوقي سليمان محمد سليمان
السديري 9 لتوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي سلطان ماجد
ناصر القحطاني م لتوقيع الإسم 1 7 الصفة عليه التوقي اسامة
احمد عباس زيني هد التوقيع ارس الصفة 2003 التوقيع عمر
سعود بن سعد المطيري للد قفوقيع أعضاء الدائرة
3333333377777777 يطح و التوقيع 0 حسين عبدالهادي غنيم
المويزري رئيس الدائرة القضائية م [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-103	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 28 يوم 19-10-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
19-10-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
704-702	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1XvtDgdDCwIQy9eHZJRNa5IsYIVUr7WlO/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ك | اتلعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط ل 1 لا 3 0
المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي | الدائرة الاولى
رقم القضية: 159178151117 رقما للجلسة: 7 " عد 0 ل
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

فلدی الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 75/١١/3548 ©
 وتاريخ 82/١7/١557 هـ ل د وأطراف القضية ال ج يبي عدنان
 احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06 ل سعودي المدعي
 تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية لله ١١14.
 وكيل عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية
 ١٠٠.١ ... سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية لل ١ ... سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية ل آل
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
 ارش فا لا سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية
 الوطنية 00 سعودي محامى سليمان محمد سليمان السديري
 الهوية الوطنية و١ سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية ل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية كل سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي
 الهوية الوطنية ١.11.1 سعودي محامى شايح عبدالله سالم بن
 هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي وكيل علي طالب صالح
 اليامي الهوية الوطنية كدلة ١.45. سعودي محامى علي بن
 مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية لا ١.5275. سعودي
 محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية الا 111
 سعودي وكيل سل - ق تحت الجلسة يحضور: ا لتشي ع لمكب
 صص صطح (ليج ج) ت رت تدل_ < حج > جل 91 جيتب ا
 سجيللبعس سي عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
 06 ل السعودية المدعي طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية
 الوطنية 00 السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الهوية الوطنية ال السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني
 الهوية الوطنية ل السعودية مدعى عليه عم ر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ل السعودية 2003 يس ال ارلا
 المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة «2» الدائرة الاولى رقم
 القضية: 55404017 رقم الجلسة: /" اف تركي بن رايح بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية 8هـ ١17114 وكيل نوح زالى فضيلتكم

دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00350 يرحمه الله داكدة 20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي داكة 20: يرحمه الله «اكدة 00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن: الحصص هي نسبتها 9090 من راس

المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي.او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية حتى تاريخه، وتشير الدائرة إلى أنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجبة كما تشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعي رقم الصادر ليتم متابعة الخطاب فأفهمته الدائرة بمتابعة أمانة السر.

شاك اتملعة العربية السعودية 1 زاوة ضبط 9هـ وزارة العدل ل

1س -- د 0 | 3 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١١ و

الدائرة الاولى رقم القضية: 247814117 رقمالجلسة: ١0

سأنت لس "ا" تراه اي اا ل ل ل ل ل ل ل سس بجيجيبيبيبيبي

الإسم 1 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني ي

التوقيع الإسم 1 7 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رايح

الحارثي و لتوقيع الإسم 1 7 الصفة مجا التوقي سلطان ماجد

ناصر القحطاني لمكا لتوقيع الإسم 1 7 الصفة عليه التوقي

اسامة احمد عباس زيني هدعي لتوقيع الإسم الصفة 2003

التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري الإسم 1 7 الصفة وكيل

التوقي تركي بن رايح بن سعد المطيري شيع لس ا بإقوقيع

أعضاء الدائرة 7 عق بح حسين عبدالهاذي غنيم المويصري رئيس

الدائرة القضائية اا [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-104	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 29 يوم 03-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
03-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
707-705	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IYVxhU5P_wq0DaQMhUZuk2zN1iDQRtpQ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك لتمدعة انعرية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
عملجل- 1خ المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 257414117 رقمالجلسة: ١/ سبا
نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

[illegible]

البوبة الوطنية ل السعودية مدعى عليه عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 00 السعودية 200 نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350 يرحمه الله 1كد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي دابة 20: يرحمه الله «اكد00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت: قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم

3855849 وتاريخ 1438: 2/10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجبة.

2ك | اتلعة العربية السعودية 1 ذاوة ضبط 9هـ وزارة العدل ل 1س ا ل 0022م حي تل ادا لاط 1 00 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ و الدائرة الاولى رقم القضية: 257414117 رقمالجلسة: ١ / سانت لس " | " تراه اي ا ل ل ل ل ل ل ل سس بجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيج 1 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني يي لتوقيع الاسم 1 7 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رابع الحارثي و لتوقيع الاسم 1 7 الصفة مجا التوقي شايع عبد الله سالم بن هلابي لتوقيع الاسم 1 7 الصفة محامى التوقي محمد فواز بن منير الثعلي شيع الاسم 1 7 الصفة مجا التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني لمكا لتوقيع الاسم 1 7 الصفة عليه الت اسامة احمد عباس زيني م 0 لتوقيع الاسم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري لل ا يقوقيع أعضاء الشائرة 77 بح عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية " ا [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-106	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 30 يوم 10-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
10-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
713-711	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1BM7JkkmL5IK-hPix78q01dXOG25CZFN-/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 اك اتطلعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط لالري زلا
عل 1-7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ ص ام كر
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 57414111 رقما للجلسة: ١5 ساو
ل [هـ] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235871511/١١/١557
وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلب طراق القضية ال ل 7؟؟؟ ب

ب ب؛ ؟؟)يب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
06ل سعودي المدعي تركي بن راجح بن سعد المطيري الهوية
الوطنية 8هـ. 1114 وکیل عاتقة محمدیحی محمدعلي
الحرازي الهوية الوطنية لز سعودي مدعی علیه اسامة احمد
عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي مدعی علیه الهوية
الوطنية السو لالس.د سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر
القحطاني الهوية الوطنية الس إ.د سعودي محامی طارق خلف
بن رايح الحارثی الهوية الوطنية 00 سعودي محامی سليمان
محمد سليمان السديري البوية الوطنية 7.1 سعودي محامی عمر
سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية كل سعودي 2003 عزام
فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية كل سعودي محامی محمد
فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 10 و 11 سعودي محامی
شايع عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي
محامی عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية 1071
سعودي وکیل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي
محامی علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية ل
سعودي محامی رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية لي ل
سعودي وکیل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
ط ا a
عباس زيني الهوية الوطنية شف كل السعودية المدعي طارق
خلف بن رايح الحارثی الهوية الوطنية ل السعودية محامی
سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية 1 السعودية
محامی محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية الاك كرو 1
السعودية محامی سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية
ل لا 11. السعودية محامی الملكة العربية السعودية 5هـ وزارة
اتعدل ضبط لكا يلکا المحكمة التجارية بجدة 1 رقم الصفحة بلا ؟
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدائرة الاولى رقم القضية: 5181117 رقمالجلسة: * لك
اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ل السعودية مدعی علیه
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية 200

عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية 0 السعودية وكيل
نوح زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ: يقضي بتولي قيماً على
المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل
المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00350:
يرحمه الله داقة 70: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم
4030196102 من مورث موكلي طاعة 00: يرحمه: الله اكد
00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي
بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى
عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي
مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر
إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية
من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي

باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرثي» وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنه وردھا خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403635471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى ضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرفٍ (الكك) | اتشلكة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط ل 1 لا ل 0022م حي تل ادا لا ط 1 00 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ م ١٠ و الدائرة الاولى رقم القضية: 241418107 رقمالجلسة: ١٠9 سانت لس ل طلطارق القضية 77 مي ببح الإسم 1 8 الصة المد الت عدنان احمد عباس زبني الصفة يي التوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي طارق خلف بن رايح الحارثي و التوقيع الإسم 1 8 الصفة مجا التوقي سليمانزق محمد ماليمازق السمدوري 9 التوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي محمد فواز بن منير الثعلي 39 مع الإسم 1 8 الصفة مجا التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني م لتوقيع الإسم 1 8 الصة عليه ال اسامة احمد عباس زبني الصفة هل عي علي التوقيع نعم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري الإسم 1 8 الصفة وكيل التوقي عمر سعود بن سعد المطيري شيع للد قوقيع أعضاء الدائرة 37نس حت ب ا بٍ؟ى؟[؟] سحب الإسم الصفة ا عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية ل [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-108	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 31 يوم 17-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
17-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
721-718	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_ym-QgdJd7uZpZz3fkfNfbCbEWCj3Rg3/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2ك | اتلعة العربية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط ل 1 لا 3 0
المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي | الدائرة الاولى
رقم القضية: 1591414110 رقما للجلسة: "« عد 1 ل [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رَشُول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 75/١١/3548 ©

وتاريخ 82/١7/١557 هـ لل طلب طراق القضية ال ل 7 ©؟ ©؟ ©ب

ب ب؛ ؟؟) يب ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف
 06ل سعودي المدعي تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية
 الوطنية لله 1411. وكيل عاتقة محمدي محمد علي الحرازي
 الهوية الوطنية 101... سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس
 زيني الهوية الوطنية لل 1... سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية
 ل آل سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية
 الوطنية ارش فا لا سعودي محامى طارق خلف بن رايح الحارثي
 الهوية الوطنية 000 سعودي محامى سليمان محمد سليمان
 السديري الهوية الوطنية و١ سعودي محامى عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ل سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الهوية الوطنية كل سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1.11.1 سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى عمر
 سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي وكيل علي
 طالب صالح اليامي الهوية الوطنية كدلة 1.45. سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية لا
 15275. سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية
 الوطنية الا 111 سعودي وكيل سل - قحت الجلسة يحضر: ا
 لتشي ع لمكب صص صطح (ليج ج< ت رت تدل_> حج> جل
 91جيتب ا سجيللبعس سي عدنان احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية شف 06ل السعودية المدعي طارق خلف بن رايح
 الحارثي الهوية الوطنية 00 السعودية محامى محمد فواز بن
 منير الثعلي الهوية الوطنية ال ل السعودية محامى سلطان ماجد
 ناصر القحطاني الهوية الوطنية ل السعودية محامى اسامة احمد
 عباس زيني الهوية الوطنية ل السعودية مدعى عليه "الملكة
 العربية السعودية هما وزارة اتعدل ضبط لكا يلکا المحكمة
 التجارية بجدة ١ رقم الصفكة سل" الدائرة الاولى رقم القضية:
 261414110 رقما للجلسة: ٠. انه عمر سعود بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية 00 السعودية 200 نوج زالى فضيلتكم دعوانا
 بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة

العامه بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00350 يرحمه الله داكد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي طاكة00: يرحمه الله 005: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن: الحصص هي نسبتها 9090 من راس

المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد غير الاتصال المرئيء وعن طريق نظام تقاضي.

بطريقة غير مشروعة وغير نظامية وبينه هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب انتقال هذه الحصص وآلية.

تملكه لها فتارة يدفع بأنها نتاج اتفاقية تخارج يزعمها وتارة يقول بأنها عملية بيع وشراء وأن قيمتها. 40 لكا يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة < * الدائرة الاولى رقم القضية:

414154107 رقماالجلسة: لا حوانه ٠٠.ريال وتارة اخرى يزعم ان قيمة البيع هي.....: 7١ريال في سلسلة من التناقضات التي تؤكد القناعة التامة بسلوك المدعى عليه المشبوه في الاستحواذ على حقوق موكلي الآلية اليه من مورثه بغير وجه حق ثم بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليهم يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث موكليني فسكوته وإخفائه للعقد دليل على عدم صحته فتأخير البيان عن وقت الحاجة الى البيان بيان وتأسيساً على هذا المبدأ فإن موكلي يطعن في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً وما بني على باطل فهو باطل. ثانياً: نبين لمقام الدائرة انه سبق وان.صدر تقرير خبرة محاسبي صادر من الخبير المحاسبي طلالى ابو غزالة وشركاه مقدم للدائرة القضائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ في /-1١-15177هـ وهو فيصل في محل النزاع الماثل الآن اذ ورد فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة احمد زيني التجارية والذي قيم. فيه نسبة.8111/9 التي آلت للمدعى عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ وقدره "70.14.١464 ريال. وعليه فإن موكلي يتمسك بما جاء في التقرير المعد وفق اسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي ولا. يسوغ بأي حال من الاحوال اهدار ما جاء فيه او عدم الالتفات اليه وهذا مما لا..يخفى على شريف

علم الدائرة ونطلب من مقام الدائرة احقاقاً للحق إلزام المدعى عليه بهذا التقييم العادل للحصص التي استحوذ عليها". وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه تعقيب قبل الجلسة وعقب بأنه لم يطلع على المذكرة المقدمة وأنها قدمت بتاريخ يوم أمس واستمهل للتعقيب على المذكرة. ثم تسألت الدائرة وكيل المدعين عن سبب عدم تضمين مذكرته ما يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة السابقة مما يخص الطعن بالتزوير فعقب بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها والمؤرخ 7/11/1432هـ في حين أن انتقال الحصة محل الدعوى كان في 20/9/1431هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي وأن التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات سابقة. فسألت الدائرة هل اطلع على نسخة حكم التخرج؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليه. فأفهمته الدائرة أن وقائع الحكم المشار إليه تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير. وأفهمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً. ثم سألت الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه لا يعلم وأنها تحت تصرف المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التقرير الذي أشير إليه تقديم موكله له في دعوى التخرج فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وسألت الدائرة عن موقف موكله صراحة وبصورة دقيقة حيال التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصة محل الدعوى في 20/9/1431هـ وذلك على ضوء التقييم الذي قدمه في دعوى التخرج وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه الخبير في تلك الدعوى والنذي تتم التخرج بناءً عليه. وأفهمت الدائرة الأطراف أن على المدعى عليه تقديم ما طلب منه أولاً خلال 3 أيام، ثم على المدعين التعقيب خلال 3 أيام تالية. وذلك وفق الآلية التي سبق الإفهام بشأنها سلفاً.

بطاقة الوثيقة

DOC-110	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 32 يوم 24-11-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
24-11-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
731-727	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Hlk0JCwwSrxBiXd78oSTPaPJ87i-jghB/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك لتمدعة انعرية السعودية 5هـ وزارة اتعدل ضبط الال انا
عملجل- 1خ المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ١ مي ا
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 247814017 رقما للجلسة: ام
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 23587151/١١/

وتاريخ 14/١5/١557 هـ لل طلطراق القضية ال ل 7؟؟؟ب

[illegible]

الوطنية 200 السعودية وكيل نوح زالى فضيلتكم دعوانا
بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة
العامّة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ:
يقضى بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك
(مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى
الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة
له من مورث موكلي 00350: يرحمه الله دأكة 70: وقام بالتوقيع
عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات
مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث
موكلي دأكة 20: يرحمه الله اكد 00: لنفسه حيث وقع عن البائع
وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت
ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث
موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص
مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون
وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال
وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير
محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان
المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات
التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان
المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 1438هـ
توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني،
وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك
حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق
صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية
من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

(الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة والمتضمنة ما نصه: (بالإشارة إلى استيضاح الدائرة الموقرة وطلها حيال وجه الاشتدلال من خلال النظر في حكم التخرج المشار إليه في الجلسة السابقة نود أن نوضح دل 0 المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة < * الدائرة الاولى رقم القضية: 41814017 رقما لجلسة: " ١ انه الآتي: أن القيمة الحقيقية لحصص المورث كما أكدنا مراراً وفي دفعوع سابقة أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) هي مبلغ (372.426.828 ريال) و قيمة حصص المورث أحمد الزيني والبالغة ٠. 4 : 9 : 9/ من حصص الشركة مبلغ و قدره (بمبلغ وقدره 56 14.١1 ١705 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً ومما تجدر الإشارة إليه أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي و غير نظامي وني حكم العدم تأسيساً على معطيات عدة تؤصل لهذه النتيجة منها الطظعن في صحة عقد البيع وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على قيمة بيع الحصص الزهيدة (5.) ألف والتي يستحيل عقلا وواقعاً وَعَرَفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص وهذا ما تبين لاحقاً كل ذلك يعزز القناعة بعدم صحة عقد البيع المبرم بين مورث موكلي والمدعى عليه ثم إن انتقال الملكية شرعاً المعتقد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية انما تم بعد اجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المنتدب من المحكمة - و الذي تم التخرج بموجبه في باقي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فيهم المدعى

عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم و لا ينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فهي زيادة و نماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم ان الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف و لم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص السوقية خلال فترة سنة من 45 ألف ريال إلى قرابة + ٠٠ مليون ريال وإذا ما تم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص بهذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا. يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك و بما أن القيمة تم تحديدها من قبل خبير محايد قد وافق جميع الأطراف على صحة تقييمه بناءً على مستندات وقوائم مالية سابقة لتاريخ صدوره فان موكلي يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة بالحكم: أولاً: الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي عدنان مبلغ وقدره (؟ 777,41,5 ريال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق التقييم المعتبر ثانياً: أن يدفع لموكلي عاتقة الحرازي مبلغ وقدره (7,775015 ريال). وعقب وكيل المدعى عليه أنه يطلب مهلة للتعقيب على ما قدمه وكيل المدعين, وأما عن تعقيبه على ما قدم في الجلسة السابقة: فقدمه إلكترونياً في ملف القخية وقد تضمن ما نصه: "بالإشارة الى المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي عدنان أحمد زيني ووكيل المدعى عليها عاتقة الحرازي فأنتا ردنا بالآتي:

1.

بشأن ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة الأولى من تناقض موكلي في الجلسات السابقة يلاحظ لفضيلتكم على عدم اطلاع وكيل المدعي على المذكرات المقدمة سابقة كما سبق ومناقشته ما قدمه وكيل المدعي في الجلسات الماضية لكن نستوضح لوكيل المدعي مره اخره أن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار الها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقابل مبلغ وقدره (120,000: 000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلي والمورث رحمه الله (وقد شهد على العقد اثنين من الشهود العدل أيضاً) مرفق نسخة من العقد في الجلسات السابقة.

يس ال لكا يلكا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١ 4
الدائرة الاولى رقم القضية: 51814117 رقمالجلسة: " ١ انه 2
بشأن ما ذكره وكيل المدعي من أنه بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث موكله فسكوته واخفاؤه للعقد دليل على عدم صحته. وهنا نذكر وكيل المدعي بأننا سبق وأن تقدمنا بالعقد محل الخلاف أمما فضيلة القاضي صالح بن محمد الزايدي بالمحكمة العامة بجدة حيث أننا اوضحنا أن البيع أمام كاتب العدل تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة الفعلية هي مبلغ 120 مليون كما أن المدعي لم يطعن بعدم صحة العقد في وقتها. 3. كما نوضح لفضيلتكم أن المدعي خلال نظر الدعوى المقيدة (3216104) وبتاريخ: 22/02/1432هـ والتي يطلب الحجر على والده الشيخ احمد عباس زيني كان كل همهم وتركيزه الطعن في أهلية والده رحمه الله. لابطال بيع الحصص وعندما صدر تقرير الصحة النفسية وقضاء صاحب الفضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان برد دعوى الحجر المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد والده الشيخ أحمد زيني رحمه الله بموجب صك الحكم رقم (33286392) وبتاريخ: 08/06/1433هـ والمتضمن في أسبابه صحة أهلية الشيخ أحمد زيني رحمه الله. وأنه يستطيع تدبير

أموره بنفسه وقضبت الدائرة الموقرة على ذلك. 4. بشأن ما ذكره وكيل المدعي من عدم "موكله (المدعي) بتخارج المورث رحمه الله من الشركة محل الدعوى فهذا غير صحيح. نستوضح لفضيلتكم اثناء تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برقم: 185/17/2 لعام 1432هـ قام المدعي اصالة. وفي حضور وكيله المحامي عزام خوجة بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس شركة أحمد زيني التجارية (محل الدعوى) و الذي تم توثيقه برقم (130) مجلد (2/ع/9) وتاريخ 10/2/1434هـ والمتضمن أن الشركاء الجدد في شركة أحمد زيني التجارية هم الشريك الأول موكلي (المدعى عليه) السيد/ أسامة أحمد زيني والشريك الثاني شركة أوزكو المحدودة وهذا يثبت لفضيلتكم أن المدعي يعلم تماما عن صحة البيع الذي تم بين موكلي و المورث رحمه الله وفي ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المشار اليه أعلاه كما قام المدعي بإبراء ذمة المدعى عليه (موكلي) ضمن نصوص ملحق تعديل العقد.

5 كما ننوه الدائرة الموقرة خلال الاطلاع على موضوع الدّعى يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه حيث ذكر في بداية الدعوى أن موكلي قد قام باستغلال الوكالة الممنوحة له من المورث رحمه الله وقام موكلي بنقل الحصص للشركة محل الدعوى الى نفسه وعندما تم الرد على ادعائه, ادعى بوجود غبن في البيع وان موكلي قد قام بشراء حصص المورث رحمه الله بقيمة (450,000 ألف) وتم الرد على ذلك وتقديم البينة وه عقد بيع الحصص بمبلغ 120 مليون ريال على شراء موكلي لحصص المورث رحمه الله للشركة محل الدعوى. 6: كما نشير الى الدائرة الموقرة أن وكيل المدعي يسعى بطريقه غير مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت انتباه فضيلتكم الى تقرير ابو غزالة, كما لا يفوتنا أن ننوه فضيلتكم ان عقد المبرم بين موكلي والمورث رحمه الله قد قدم أمام فضيلة القاضي صالح: بن محمد الزايدي منذ عشر سنوات تقريبا وكان وقتها المورث الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله على قيد الحياة ولو

افتراضنا عدم صحته لكان المورث رحمه قام بالطعن على عدم صحة العقد بنفسه. الطلبات: 1. أصلي: رد دعوى المدعي للأسباب الموضحة أعلاه وفي الجلسات السابقة. 2.

احتياطي: مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد مَحَل طعن المدعي". وعن نسخة التقرير المقدم من قبل موكله في القضية السابقة فلم يزل في طور البحث عنه. واستمهل وكيل المدعين للتعقيب على ما قدم.

وأفهمت الدائرة الطرفين أن على وكيل المدعين تقديم تعقيبه أولاً خلال 3 أيام مرفقاً فيه المستندات المؤيدة مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد. وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF). ثم يودع عن طريق ناجز - ما لم يتعذر ذلك - مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (-/010/1 © الك المملكة العربية السعودية عربما 23 وبلاة لعنك وزارة العدل 002 1 0 ام 3م 000 اس...اد اط احكمة التجاوية بجدة قم الصن سلاهن ا ! التجارية بجدة 0 يت قم الجلسة: 7١ . الاولى رقم القضية: 1 7: الدائرة 82 - 150) وودياً إلى الطرف الآخر ثم على المدعى عليه التعقيب م الآلية.

ل أطراق القضية الإسم الصفة المدعي التوقيع عدنان احمد عباس زيني الإسم الصفة محامى التوقيع طارق خلف بن رايح الحارثى الإسم الصفة محامى التوقيع شايع عبد الله سالم بن هلابي الإسم الصضة محامى التوقيع محمد فواز بن منير الثعلي الإسم الصفة محامى التوقيع سلطان ماجد ناصر القحطاني الإسم الصفة مدعى عليه التوقيع اسامة احمد عباس زيني التوة الإسم الصفة 2003 التوقيع عمر سعود بن سعد المطيري التوة الإسم الصفة وكيل لتوقيع عمر سعود بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة 1 عساة - العواجي رئيس الدائرة القضائية 1 ف بن 3

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-111	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 33 يوم 02-12-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
02-12-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
733-732	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1srqcT2bRVQvsNLwCwQNF-dzvvgw4062Xw/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أسامة بن أحمد بن عباس زيني ضبط - المحكمة التجارية بجدة -
الدائرة - رقم القضية 42824717 - رقم الجلسة 32 - عدد
الصفحات 4 أطراف القضية: المدعي عدنان أحمد عباس زيني
(هوية 1017092733). المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني
(هوية 1008017301). المطعني/2003 عمر سعود سعد
المطيري ووكيله. محامون: طارق خلف الحارثي، سليمان محمد
سليمان السديري، سلطان ماجد ناصر القحطاني، عبدالله سالم

بلالي شائع، محمد فواز الثعلبي، عزام فيصل ابراهيم خوج، صالح طالب اليامي، علي بن مشرف، رفيف راشد جزاء الثقافي.

الدعوى: ملخص الدعوى المعتاد - بيع حصص شركة احمد زيني التجارية (سجل 4030196102) بقيمة 450.000 ريال، انتقال 90% بقيمة مقدّرة 368.757.931 ريال.

المرافعة: عقدت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي ونظام تقاضي. أشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعين مذكرته المثبتة بياناتهم بالمحضر، وحضور الأطراف. المذكرة المقدمة من المدعى عليه يحاول فيها أن ينصل من المذكرة المقدمة قبل الجلسة. وكيل المدعين يؤكد عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه (بإقرار المحاسب طلال أبو غزالة أن تقريره يخص الشركة وقيمة الحصص). القيمة المقيّدة قيمة اسمية. التخرج يخص حصص شركة احمد زيني واولاده ولا يخص حصص الشركة محل النزاع. عند اختلاف الثمن فالقول قول البائع (حديث ابن مسعود). المدعى عليه قام بتصفية الشركة فإنه يضمن القيمة. الطلبات: أولاً: الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي عدنان مبلغ (97,762,042 ريال) ببطلان عقد البيع وإثبات القيمة السوقية. ثانياً: أن يدفع لموكلي عاتقة الحرازي مبلغ (27,932,012 ريال) عن نصيبه من حصة والده وفق التقييم المعتبر. وعقّب وكيل المدعى عليه بأن ذلك كله تم الرد عليه سلفاً.

قرارات الجلسة: رفع الجلسة للمداولة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني (هوية 1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيز (هوية 1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم 38391575 وتاريخ 12/5/1438 مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

التواقيع: المدعي عدنان احمد عباس زيني / محامي طارق خلف الحارثي / محامي سليمان محمد سليمان السديري / محامي

محمد فواز الثعلبي / محامي سلطان ماجد ناصر القحطاني /
مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني / المطعي 2003 عمر
سعود سعد المطيري / وكيل عمر سعود سعد المطيري / رئيس
الدائرة القضائية عساف بن صالح العوا.

[ملاحظة: عنوان الملف: ضبط جلسة رقم 33 يوم 12-02-

1444 (المحضر الداخلي يشير للجلسة 32 ويتضمن نص الحكم

الابتدائي). نص مستخرج من PDF عربي معكوس الاتجاه.

القضية 42824717. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة

داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-112	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 34 يوم 12-02-1445 هـ للقضية رقم 42824717 . pdf	عنوان الوثيقة
12-02-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
11	عدد الصفحات (تقديري)
744-734	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1lq2xwSJCQmjurUapra0eCv1l7RNBHMXr/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 اك اتطلعة العربية السعودية هما وزارة اتعدل ضبط إل ا ألا
حم ممم هك المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١١ + ا قر
دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2474740107
رقم الجلسة: 1 ١ إلا [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
الحمد لله والصلاة والسلام "على رسول الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم
4781761117 وتاريخ 70/١7/١551 هـ ل أطراق القضية ل
بلبءبييب؟ ب ب ب ب الهوية الوطنية ل ل سعودي حاضر
تركي بن راجح بن سعد المطيري الهوية الوطنية له ١114 . وكيل
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية شف 06ل سعودي
المدعي عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية لز
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ال
...١ سعودي مدعى عليه سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية
الوطنية اليوم لالس 1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع
الحارثى الهوية الوطنية 0 سعودي محامى سليمان محمد
سليمان السديري البوية الوطنية ١.7 سعودي محامى عمر سعود
بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي 2003 عزام فيصل
ابراهيم خوج الهوية الوطنية ل سعودي محامى محمد فواز بن
منير الثعلي الهوية الوطنية لا. 6و سعودي محامى شايع
عبدالله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري البوية الوطنية ١07١ سعودي
وكيل علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية ل سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية ل سعودي
محامى رفيف راشد جزاء الثقفي الهوية الوطنية مل سعودي
وكيل للش قحت الجاسة يحض ورة ال ا ا ا ا ط!|!|!|!|ط!
طجطجطج|ط|ط|بسح|!|بيسي علي طالب صالح اليامي
الهوية الوطنية ل السعودية محامى سليمان محمد سليمان
السديري الهوبة الوطنية انا السعودية محامى محمد فواز بن
منير الثعلي الهوية الوطنية ال السعودية محامى يس ال دائرة
الاستئناف الثانية رقم القضية: 14174151١7 رقما للجلسة: ١
نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ
صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449
وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث
لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك
والريبة وثناء نظردعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى

عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي اكله0: يرحمه الله داقة00: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي انة20: يرحمه الله اكد00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من رأس المال » كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى

لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب الاعتراض أولاء الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث أن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445هـ. ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: لما كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظام. الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفد فضيلتكم أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن و هو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القضائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا ليسم ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١ " ١ دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١١ رقم الجلسة: ١ ---5 بما في ظن المكلف) (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين، وقد تم وأنجز ونفذ واقعا بيهما وأن المدعي ليس طرفا فيه ولا. يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبن- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء. كما أن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خاليا من كافة العوارض بما يجعل ما ثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال 1- استدلال الحكم

على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيسا على تقييم مكتب طلال أبو غزاله أمر غير جائز شرعا وذلك بسبب عدم إمكانية تحقق الغهن في التاجر. كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدتغوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلحا والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل" والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صلحا وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير الى فضيلتكم بفساد الاستدلال أيضا في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) و على أن (التقييم هو الأقرب زمنا) وهو استدلال فاسن محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولا: أنه مسودة تقييمء ثانيا: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بما لها من (موجوداتها و... إلخ) و الذي أدى حتما إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها و يرفع قيمتها سوقيا بعد أن تغيرت الشركة تماما و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سينة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخارج 20/09/1431هـ ويؤكد من ذلك أيضا أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت و هو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضا و كذلك'فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية و تواريخ سابقة أساسا على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) و علل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد و استدل بذلك على غندم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به و إطراحه. ثالثا: القصور في التسييب 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد

زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق الى أن المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد غلهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على

أسباب الحكم المعترض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى

قناعات و على علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه (ذكر في أسبابه أنه لا. يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم) وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلي اثبات سداد قيمة الحصص محل العقد: رغم أن موكلي قد قام بالالتزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم يسأل إلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة ١ 4 دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 454141١١ رقم الجلسة: ١ اك تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع ما لديهم من أقوال. كما يتضح لفضيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الاثبات والتي نصت على (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح.

حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450:000) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة

الحقيقة هي (120,000,00) مائة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم اثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاء أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 0 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة: مما تخرج معه تلك الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للإختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه الدعوى مما يتعين معه الحكم بغدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: - مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد. على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيا بأحكام بآة حائزة لحجية الشيء المقضي به 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً

لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقناء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهاء يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبيعة المبرم بتاريخ 20/9/1431هـ بين المستأنف ومورث المدعي. وحيث أن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فهاء بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيمّاءيلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 2هـ. لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بيهن المستأنف ومورهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد يس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة بلا ه دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١١ رقما لجلسة: ١ --- 5 إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة احمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف «ضضده بالبند (4/1) من الحكم

على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف- سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية- والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سبها ويعتبر التخارج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2) وما كان مفاد هذا الحكم انه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة- وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً: ج- كما ان المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخارج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه .من شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 2 مجلد (20ع19) بتاريخ 1434102110 (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخارج والده المرحوم أحمد عباس زيتي بحوالي ثلاث سنوات تقريباً. مما يعد تصديقاً للتخارج السابق لوالده المرحوم. من نفس شركة أحمد زيني التجارية) والذي ورد في تمهيده (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف (المشتري...) (مرفق رقم 3) د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به ء وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةً فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا. يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا. تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم. وتعلق

بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة ببذه الحجة من تلقاء نفسها) , ولما كان من المقرر قضاءً (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا. بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس,ء لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة. ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فهاء إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 058 لعام 547١هـ- المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 517 لعام 541 هـ) وني ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهاء بموجب أحكام قضائية بآة إلا ان الدائرة غضت الطرف عن ذلك , مما يصبح معه الحكم | لس ليت سد ١ 0 معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاءه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجة عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أو ينكر ذلك خلده أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على انه (من: احتج عليه بمحرّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا. يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية ان المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط او

الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجة في مواجهة من قدم ضده، وتأنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9090 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجة المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده ٤ وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجة القاطعة وأعرضت ونأت بجانبها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فيها. وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء. سابعاً: - مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف هبده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توابع مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- جلسة 2/4/1444هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي وفي جلسة 4هـ تم إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات وطرشفة ثنائجة لءلألا رلءم ءءافل ءرئاءلل ءرو 10/11/1444هـ سلءلو -ء. لزرءلا كئبلا نم ءءراولا ءءافطة ءءة رقم (1/4403035471) وءارلء

22/10/1444هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل". 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنتكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر. وكان المحرر منتجاً في النزاع. وم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهما. وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام , ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحت الطعن على المحكمة وتعين عليها ان تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة يس ال ارا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة با دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١1 رقما للجلسة: ١ ---5 المحرر او تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى.

3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا-ان الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما اجازة لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة

كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنها: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/9/1431هـ والذي تضمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 0 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى: من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الختصاص المتنازل عليها. ب- كما ان ما يثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أنها تثبت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرز في قضضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى ني الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1/12/1442هـ) وحيث أن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وبما ان المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة

العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدَّ اعتراضًا لمخالفة النظام)، مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض ويتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم.1- لما كان من المقرر قضائاً ان (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم 51/١91797 لعام 5454هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 2517/95.57657 لعام 555١هـ الخحكم الصادر بالقضية رقم 521.5057910 لعام 545 ١هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 551.59175709 لعام 555١هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال). ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال). إلا ان الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بان يدفع لورثة يس ال ارلا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة 2 / دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 2574051١1 رقما للجلسة: ١ ---5 أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده ٤ مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته 1- حيث أن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين ب بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة احمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف

المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم....) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ. حيث أن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسمي أنه (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه) الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي.

2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك) ومن ثم فإنه يضى حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرمى مبدأ (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة.

بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره، الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 4417٠١9554 لعام 5 هـ- المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم...5517 لعام 545١ هـ) 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه

يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في 7/7017/مء تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع وإنكار المدعى عليهم التوقيع عليه. وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم، ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو ما لم يتحقق في ماثل

الدعوى بعد إنكار المدعى عليهم ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة

التجارية الثانية بالقضية رقم 0.79 لعام ١٤٤١هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم ٥9 لعام ١٤٥١هـ. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه. وحيث لم يبدى المدعى عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ميسر ال | لس يلت سد ١ 0 بالمخالفة لقوله تعالى (ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشرًا: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها تجاهل حكم محكمة أول درجة. أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى وعدم قبول إقامة الدعوى على شركة منهيّة ولاوجود لها حسب النظام. حيث أنه بعد تخارج كل من

الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431 هـ مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا تخرج المستأنف ضده في العام 1434 هـ من نفس الشركة. شركة احمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 7 هـ وإامرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبدئ من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيجرب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل اكل أموال الناس بالباطل فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 9/11/1443 هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعى عليه (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصة فيها في المملكة. وذلك. مقنابل مبلغ (120.000.000 ريال) مائة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايدي. وحيث ان البين من هذا الدفع انه دفعاً جوهرياً ومنتج في تلك الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما اذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون

لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2-
مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة
الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب
المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة
الدائرة. إلا ان الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك
الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع
تلك المبالغ مرة أخرى. ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل
أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة
الشرعية الإسلامية ويجعله حرياً بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما
سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من
فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم
الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي) وأكد وكيل المدعي
عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض كما اطلعت الدائرة على
لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (نؤكد أن
اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم
تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت
بالإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمائة
وواحد و ثلاثون مليوناً و ثمانمائة واثنان و ثمانون ألفاً و مئة و
ثمانية و ثلاثون ريالاً ولم توضح الدائرة مصدرة الحكم المبالغ
المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم و إنما اكتفت
بذكر المبلغ الإجمالي و لا. يخفى على شريف د ل 0 المحكمة
التجارية بجدة ١ رقم الصفحة 2 ١ ٠ دائرة الاستئناف الثانية رقم
القضية: 57415117 رقم الجلسة: ١ 1 علم فضيلتكم أن الأحكام
يتوجب نظاماً أن تكون مفضلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم
إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (
229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن
المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (
38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ. و عليه فإن بيان
المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين
الاعتبار ما يلي: - 1- عدنان احمد عباس زيني» هوية رقم (

(1017092733) و هو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة و تسعون مليوناً و مئمة وتسعة و سبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد و ائتمسون ألفاً و مئتان و تسعة عشر ريال 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة و عشرة مليون وستمائة و ائتمان و سبعون ألفاً و ثلاثمئة و تسعة و سبعون ريالاً أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زينيء هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة و تسعون مليوناً و سبعمئة وتسعة و سبعون ألفاً و مئتان. و سبعون ريالاً وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة و عشرون مليوناً وستمائة و واحد و خمسون ألفاً و مئتان و تسعة عشر ريالاً والحكم بالزام المدعى عليه ان يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة و عشرة مليون وستمائة و ائتمان و سبعون ألفاً و ثلاثمئة وتسعة و سبعون ريالاً). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض: كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 11- 1445هـ. المقدمة من وكيل المدعي. ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه أسامة زينيء أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعى عليه لا ترقى أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه. وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وفي اسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها

ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا محل له. وذلك لأن الحصة "محل الدعوى هي ملك مورث موكلي أحمد زيني. والصلح المذكور إنما وقع على الحصة المقلوكة لموكلي في الشركة آنذاك. ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات، والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً). وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم في الدعوى. وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن. هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو 5 ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسببها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع. تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي للملكة العربية السعودية ها وزارة العدل ضبط ل ل كا ال 331 ١١'عر: ا حم ل ط ت 1 م ادن المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١١ ١ 0 قر دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 4178140107 رقم الجلسة: ١ سبال لها قيمها بمبلغ وقدره 7118/7١14 ريال ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربالاً واعتمده الشركاء وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى من المورث بل تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في

الثلث والقيمة فالقول قول'البائع, لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما الاعتبارية فإنه يضمن القيمة» لذلك فإنني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الامهال لذلك وتقديم الإجابة فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام وادراج مايقدمانهفي البرنامج القضائي فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكترونية بريد الدائرة -لع-مم23 1١0 0111111200 © للطلطراق القضية 7 00س التعدم 9 5 علي طالب صال الب الصفة محامى التوقيع سليمان السديرع الصفة محامى التوقيع اربعم 9 5 محمد فواز بن منير الثعلي -- دعل التوقيع للد هوقيع أعضاء الدائرة 333333770707277 هسبح ص الممفة 00 عبدالرحمن بن علي الشمري العضو الثاني التوقيع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-203 – ضبط الجلسة رقم 16 بتاريخ 09-11-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-203	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 16 بتاريخ 09-11-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
09-11-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
2409-2404	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Ac6bRYCL2dmkfh_v6TwzsVlcGMMOwlvJ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458١107 رقما لجلسة: ١5 ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1 وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس

زيني الهوية الوطنية انا ؟ ١.١٧.١ سعودي المدعي تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/٠8 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
 1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 ١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 11١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١٧.١ السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمللا عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاول رقم القضية: 4781181١7
 رقم الجلسة: ١5 ظ عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية
 ١٠١.١ السعودية 2003 تركي بن راج بن سعد المطيري الهوية
 الوطنية 14 ١١ وكيل نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل

الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي
بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك
الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثاء نظر دعوى الولي المشار
إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث
موكلي! 0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع
حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2:
يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى
أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 / 4 / 1438هـ توني
مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر
إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/ : 10/هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم
الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص: هي نسسبتها 9090 من راس

المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الندائرة إلى حضور المدعي عليه أسامة أصالة وإلى حضور المدعي عدنان أصالة. ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة احمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛ المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١٠ " ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 1454540١07 رقمالجلسة: ١١ فأجاب بأن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وهي: "1: شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104) , 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507) , 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091). 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003). 6. شركة أحمد زيني للكبرياء والتكليف المحدودة سجل تجتازي رقم (4030107145). 7. شركة أحمد زيني سوديسكو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (8). 4030016974..شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (4030054187). 9. الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (4030042496): 10.

شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620). 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518). 12. شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)". وذلك مقابل مبلغ (120.000.000) مئة وعشرين مليون ريال. تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوقفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقتذمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي صدر الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي. مضيفاً أن التخرج تم فعلياً من قبل المدَّعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية الصلح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدعى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية، وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ماذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زدني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى " شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).

والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا. نسبة (9010) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة: احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى

عليه بأن كلا من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)؛ شركات سورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات الأخرى أشبه ما تكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى فعقب وكيل المدعي بأن أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (9610) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج. وما يخص هذه الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).، وهو يتساءل عن علاقة باتي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (9690) بحكم التخرج. فعقب وكيل المدعى عليه للملكة العربية السعودية ضبط ص وزارة العدل 5 85 3 3 20-3 الصفحة قم الجلسة: ١٠5 المحكمة التجارية بجدة رقه الة: 254360١7 رقمالجلسة: 1 - لتنفيذ الحكم وهناك أمام ف لكتابة عدل لتنفي فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم: اتجه الأطراف #أحمد: وأولاده المحدودة سجل بأن حكم التخرج تم قبل المدعين على ما يخص ال9010 من شركة أ 0 5 زدفي 1 8 التوة من قب دل - ١ الشترتين شره حه كك تائة عد فيع < التخا عموم 8 كتابة ا بإتمام إجراءات ١ 00 أولاده المحدودة سجل تجاري رقم تجاري رقم تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني 06 كاء الجدد في كل من الششركتين 1 5 المحدودة جا < ي لا العم أنا الة ع 7 التجارية المحدو "وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن 6 وأقروا بحصص كل (4030094825) سام زيشي وشركة أوزكو المحدودة مسجل تجاري رقم (كيله غير صحيح وأن على ١: أسامة زيني وشراء 1. عليه ووكيله غير صحي المشار إليهما هم بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى كة احمد زيني التجارية المحدودة من هذين

الشركتين , تخرج بح 9490 من الشركة محل المعو شر
ترافعهما في واقعة التخرج إثبات وجود ١ ة الطرفين أن علما
حصر ترا المدعى عليه إث, 2 م أفيقت الدائرة الطرفين أن علم
أشير إليه وأن على المدعى عليه إعداد سجل تجاري رقم (0
ستها وجعلها في ملف 3 5 8 المدعى عليها بحصوا 0 8 7 يثك |
وَنَدَهْهُ ترتيب وفهرء م 1 ١ 7 يضاحية تخص هذه الواقعة تحديداً
مرفق فيها المصدد | : 2 صيغة (001). ثم يودع عن طريق اجر
مذكرة إه 000007 الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون ,
01 0 ح - ع 0 مع) واحد. وعلى ألا يتجاوز حجم إلى بريد
الدائرة الإلكتروني (53./80.10 ©) له 3.1 منه | 7 8 1 5 وفة
ذات . . [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

م لان ل: على المدعي ال قيب خلال 5 أيام تالية وفق ذا 4 إلى
الطرف الآخر وذلك خلال 5 أيام. ثم دياً إلى الطرف الآخر و
ووديا !

أطراف القضية 000 التوقيع 7 المدعي الصفة الإسم ن التوقي
محامى فيع الصفة الإسم طارق خلف بن رابع الحارثى رق 0
التوقي محامى فيع الصفة الإسم ن السديري يمان التوقي
سليمان محمد مح التوقيع الصفة الإسم سلطان ماجد ناصر
القحطاني التوقيع . مد عليه الصفة الإسم التوقي 8 2003
لتوقيع الصفة الإسم ن سعد المطيري عمر سعود بن 3 0 ق
التوقيع 1 وكيل الصفة الإسم توقيع أعضاء الدائرة الصفة الإسم
التوقيع رئيس الدائرة القضائية عشاف بن صالح العواجي

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-204 – ضبط الجلسة رقم 12 بتاريخ 19-08-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-204	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 12 بتاريخ 19-08-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
19-08-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
2415-2410	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sk4qkXLdx5ATlnEOZYERD0Mjy39JeOwH/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458١107 رقما للجلسة: ١١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 7.١. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
527.١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية 1111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١١. السعودية
المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمللا عباس
زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

لاملية العربية السعودية وزارة الكل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاوى رقم القضية:
427815151١١ رقمالجلسة: ١١ ظ تركي بن رابح بن سعد
المطيري الهوية الوطنية 4 ن 167١١. وكيل نوجز إلى فضيلتكم
دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /

1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعي عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة تصها (لا. صحة لما جاء بمذكرة المدعى عليه وموكلي يرفضها جملة وتفصيلاً للأسباب التالية: أولاً: لازال وكيل المدعى عليه يحاول إدخال اللبس على الدائرة الموقرة ويتهرب عن الرد على صحة دعوانا من عدمه.، في حين أن دعوانا واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها وتتمثل في قيام المدعي عليه بنقل حصص والده في (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم 2 ململ ملكيته مكتفياً بدفع القيمة الاسمية للحصص المقدرة ب(450.000) ريال في حين أن لاملية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ * الدائرة الاوى رقم القضية: 592785121١7 رقمالجلسة: ١١ القيمة الفعلية للحصص تتجاوز (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال) (331.882.138) ريال ناهيكم عن إقرار وكيل المبعى عليه في أكثر من مجلس قضائي وني مذكرته الأخيرة أن قيمة البيع مائة وعشرون مليون ريال (120.000.000) ريال.ثانياً: لا صحة لجميع ما ذكره المدعى عليه بأنه تم سبق الفصل بهذه الدعوى واستمراراً منه في محاولة التدليس على مقام الدائرة أرفق حكم لا.علاقة له: بموضوع الدعوى وإنما يتعلق بالولاية وقد أنطقه الله بالحق إذ أن ذلك يثبت أن مورث المدعي والمدعى عليه كان فاقداً للأهلية حال نقل الحصص محل الدعوى وهو يؤكد بطلان تصرف المدعى عليه بالوكالة الممنوحة له من والده.ثالثاً: استمراراً لمسلسل التناقضات من المدعى عليه يحاول إيهام فضيلتكم بأنه تم الصلح على موضوع هذه الدعوى وعلي الرغم من أنه تم إيضاح لفضيلتكم أن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وهي ومتعلقة بخصص موكلي بصفته اصيلاً مالكا للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها أمام. فضيلتكم.ختاماً: لا عذر لمن أقر والإقرار حجة على المقر وقد أقر المدعى عليه أكثر من مرة وفقاً لما تم توضيحها في مذكراتنا السابقة أنه اشترى الحصص

بقيمة مائة وعشرون مليون ريال (120.000.000) ومع عدم تسليمنا بصحة تلك القيمة إلا أنه عجز أن يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ المقر به عوضاً عن اثباته سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال. بناء على ما سبق بيانه وتقديمه في مذكراتنا السابقة نكتفي بما قدمنا ونؤكد على طلباتنا في المرصودة بالدعوى وهي إلزام المدعى عليه. بتسليم مبلغ الحصص وقدرها (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة واثنين وثمانون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال) (331.882.138) ريال) ثم عقب وكيل المدعى عليه أسامة بمذكرة نصها (أولا - ذكر المدعي في الفقرة الأولى من مذكرته أننا نحاول إدخال اللبس على الدائرة الموقرة وأنها نتهرب من الرد وهنا نوضح لفضيلتكم أن المدعي مُتناقض في أقواله أكثر من مرة حيث ذكر صراحة أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو موكلي بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد أن وضحنا للدائرة عدم صحة ذلك وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه فعن أي لبس يتحدث المدعي وهو الذي يحاول إدخال اللبس على فضيلتكم , كما أن المدعي ذكر أن الله أنطقنا بالحق وأن الحكم المرفق من قبلنا يثبت أن مورث طرفي الدعوى كان فاقداً للأهلية وهنا نجيب فضيلتكم أن الحكم المرفق تم. نقضه وتم إخلاء سبيل المورث من الدعوى المقامة ضده وتمت الإشارة إليه للتأكيد على أن المدعي يعلم بأن المبلغ الفعلي هو (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي والمدعي يعلم ذلك علم اليقين وهذا ما يوضح أن المدعي هو من يدخل اللبس على الدائرة الموقرة وهو متناقض في أقواله ويحاول الغش على الدائرة في هذه القضية وفي غيرها من الدوائر الأخرى التي تنظر الدعاوى المقامة من موكله ضد موكلي. ثانياً: - رداً على ما ورد في الفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليه نوضح لفضيلتكم أن شركة أحمد زيني التجارية قد تخارج منها المدعي وحضر بنفسه أمام كاتب العدل ويحضور وكيله الأستاذ عزام خوج وأقر بإبراء ذمة المدعى عليه وأقر بأن

الشركاء الجدد في الشركة هم المدعى عليه شخصياً وشركة أوزكو المحدودة كما نفيد فضيلتكم أن الشركة تم تصفيها وفق الأنظمة المتبعة كما تمت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في المذكرة المقدمة من قبلنا في الجلسة السابقة في الفقرة (ثانياً). ثالثاً- نفيد فضيلتكم أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم 21171185 لعام 1432“ واتصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لبا علاقة وثيقة بشركة أحمد زني التجارية حيث أن الشركة المذكورة من ضمن الشركات التي تخرج منها المدعي بموجب صك الحكم المشار إليه المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ ع الدائرة الاولى رقم القضية: 1454540١07 رقمالجلسة: ١١ وأقر المدعي بأنه استلم كافة حقوقه بالشركة المذكورة وأقر بإبراء ذمة المدعى عليه كما أقر وأسقط وتنازل عن أي مطلب أو دعوى في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لشركة أحمد زيني التجارية , كما أننا هنا نتوجه بالسؤال للمدعي ووكيله الأستاذ عزام خوج والذي حضر مع موكله المدعي أمام كاتب العدل للتوقيع على التخرج من شركة أحمد زيني وأولاده لماذا قام المدعي بالتوقيع ايضاً على التخرج من شركة أحمد زيني التجارية (على الرغم من أن حكم المحكمة الإدارية وهو التخرج من شركة أحمد زيني وأولاده بصفتها الشريك في كل.من الشركات رقم 1 الى رقم 11) مما يؤكد لفضيلتكم أن المدعي تخرج من شركة أحمد زيني التجارية وأبرأ المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى أحمد عباس زيني رحمه الله وهو على علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادّعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه.رابعاً: - تم الإشارة إلى أن ثمن التخرج مبلغ (120,000,000) مائة وعشرون مليون: ريال سعودي منذ سبع سنوات أمام فضيلة القاضي صالح بن محمد الزايد القضية رقم 33286392 وتم تقديم العقد الدال على ذلك (المرفق سابقا) ولم يعترض المدعي في ذلك الوقت وقد تمت الإشارة إلى ذلك

تفصيلاً في المذكرة المقدمة من قبلنا في الجلسة السابقة في
الفقرة (رابعاً). وبناءً على ما تم توضيحه في مذكرتنا هذه وفي
المذكرات المقدمة من قبلنا سابقاً ونظراً لكون المدعي يتناقض
في ادعائه وفي أقواله ومحاولته التدليس على الدائرة الموقرة
أمام فضيلتكم ونظراً كذلك لتكرار المدعي أقواله دون إضافة
أمر جديد وقد تم الرد على جميع ما ذكره بالتفصيل فإننا
نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي وإلزامه بأتعاب
المحاماة بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي
ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم. وجرى رفع القضية للدراسة
أطراف القضية ٥ ف . ٠ > الإسم 8 الصفة المد التوقي عدنان
احمد عباس زيني بي لتوقيع الإسم 8 الصفة محا التوقي طارق
خلف بن رابع الحارثي 3 - الإسم 7 1 الصفة محا التوقي ليان
محمد سليمان السديري 3 لوا الإسم 8 الصفة محا التوقي
سلطان ماجد ناصر القحطاني ب لتوقيع الإنسم الصفة التوقيع
اسامة احمد عباس زيني مدعى عليه الإسم 8 1 الصفة وكيل
التوقيع تركي بن رابع بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة
الإسم الصفة التوقيع سليمان بن خالد بابطين رئيس الدائرة
القضائية ١ اه ١ ١ 0 7 218 دن 3١ ١ 7 7 اه ١ ١ 0 5 عن 0
3١ ١ ١ ١ ١ 0 7 ل عن دن 592 592 0592 ين ؟ ١ ين ؟ ١ [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-205	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 19 يوم 22-03-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
22-03-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2418-2416	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ynqHOzxru-xjSzRNx956ClBhtKWA1xa2/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458١07 رقما للجلسة: ١8 ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 7.١. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4 غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527.١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 1111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.لا.١١ السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م. ١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية:
 42781515111 رقما للجلسة: ١8 ظ عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ١٠١.١ السعودية 2003 تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 1 14 ١١ وكيل نوجز إلى
 فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر

حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي !0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 / 4 / 1438 هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2 / / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص: هي نسسبتها

9090 من راس المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ما تم تقديمه وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين. وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب مستندات تمهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية.

آ امت لاأآعه.ت عدنان احمد عباس زيني الإسم ضرحم الإسم سليمان ايمان الإسم تعر سلطان ماجد ناصر القحطاني الإسم الصفة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-206	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 17 يوم 29-12-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
29-12-1443	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2420-2419	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1UZMGfPH_sD2Fk1GZtDSccB_IBmlwo5ko/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ضبط جلسة رقم ١٧ يوم ١٥٥٧/١٧/٧٩ هـ للدعوى رقم 57/751711 نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 75/7/١٥٥٧ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 48 وتاريخ 575/7/١٥٥٧ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي: 1701351 يرحمه الله: 70351 وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في

شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 7201351\937117\505201 من مورث موكلي: 7201351 يرحمه الله: 201951 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (45.0.600) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9/01.0) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه؛ وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (578,17651,37113 "سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة 9109) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ ١١/ 57/5 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانشصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 8531515 "وتاريخ ١١/ 578 /5 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 5855/59 وتاريخ ١٠/57/87/7١ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر..

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي» وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه إلكترونياً قبل الجلسة» وأفهمت الدائرة وكيل المدعين أن عدم تقديمه للجواب خلال المدة كاشف عن عدم الجدية في الترافع» فاعتذر عن ذلك وأوضح أن

تعقيب موكله يتمثل بالآتي: " رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 557/١١/77 هـ. طلبت الدائرة الموقرة من المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/١4 هـ تقديم ما يثبت صحة شرائه للـ 901 من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم « 40570١977١7 قدم المدعى عليه المذكرة المشار إليها أعلاه ومرفقاتها والتي ارفق بها المدعى عليه ما يزعم أنه (عقد بيع) بينه وبين المورث - يرحمه الله - مؤرخ في 571١/4/7١ هـ وحيث لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عده ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل» وبعد الاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورث موكلنا الشيخ أحمد عباس زيني - رحمه الله - . لذلك كله وقبل الخوض في موضوع هذا العقد وبالاستناد إلى نص المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية نطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث موكلنا. " .

فاستمهل وكيل المدعى عليه للتعقيب على أن يضمن تعقيقه ما يتعلق بوجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدم ذلك

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-207 – ضبط الجلسة رقم 1 بتاريخ 1443-01-03 هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-207	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 1 بتاريخ 01-03-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
03-01-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2423-2421	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1yquu2X6WHiF95GawtPgtA-RTDIpc8Mcd/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

لاملة العربية السعودية وزارة ككل ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
 527845517 رقما للجلسة: ١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
 وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية و عدنان احمد
 عباس زيني الهوية الوطنية الا ١٠١. سعودي المدعي ش تركي

بن راجح بن سعد المطيري الهوية الوطنية لالا وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي | الموية الوطنية /ع. ١٠٠١
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
اللام.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
سعودي وكيل في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه
الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وبسؤال وكيل المدعي عن
بيان دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحته ونصها: "بتاريخ
26 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك
رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً
على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق: صك الحكم) وني
فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه
استغل المدعى عليه الوكالات الممنووجة؛ له من مورث موكلي -
يرحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمك
زيني [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

لاملية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة
رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية: 4924855١7
رقم الجلسة: ١ التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري
رقم 4030196102 من مورث موكلي - يرحمه الله - لنفسه

حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقتهان المورث یرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438 / 4 / 21 هـ توفي مورث موکلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 5 / 12 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موکلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حکم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي. باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حکم الاختصاص)). ذكرنا أن: الحصص هي نسبته 9090 من رأس المال. كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر. نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (368.757.931)". وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديمها خلال 5 أيام عبر تبادل المذكرات, وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تضمين مذكراتهما القادمة ما يتعلق بما تم بشأن الحصص محل الدعوى من إجراءات تخص انتقالها من تاريخ نشونها وحتى تاريخه مع تقديم المدعى عليه

نسخة من عقد التأسيسي س وكامل تعديلاته. وأفهممت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه تقديم الجواب الموضوعي حتى حال تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص. وتفهم الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ما سيتم إنشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسة، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة. فيتم إرسالها ودياً إلى الطرف الآخر وبعث نسختها على بريد الدائرة. وعلى ألا. يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بتايت) وأن يكون بصيغة (2015).، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة في دول التبادل؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-208	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 00 يوم 20-02-1445 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
20-02-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
14	عدد الصفحات (تقديري)
2437-2424	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1mynWTK4W3_XUsIEgUFrpOkq5czgTTYQo/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اكملكة العربية السعودية وزارة أتعديل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 0 1 دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية:
55458110 رقما لجلسة: " اط [ه]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم

278741117 وتاريخ 182/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية

الهوية الوطنية اي ١١... سعودي حاضر تركي بن رابح بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عدنان احمد عباس زيني الموية الوطنية اانا ؟.١١ لا سعودي المدعي عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية / 458.7 و ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية ١.١ لا.٤.م.١٠ سعودي مدعى عليه سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري الموية الوطنية ١.7 4. سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و ١١ سعودي محامى شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ سعودي وكيل علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م 4غ ١2.٠ سعودي محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لا ١٠.527.١ سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقافي الموية الوطنية ١1١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور: علي طالب صائح اليامي الهوية الوطنية 000 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الموية الوطنية 5.77 ١. السعودية محامى محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية 1ل 35 ١١ السعودية محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١٠١.١ السعودية وكيل [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية:
574551١0 رقمالجلسة: " نوجز إلى.فضيلتكم دعوانا بالتفصيل
الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بالصك: رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي
بتولى قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك

الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من.مورث موكلي مأكلةل0: يرحمه الله 7ك203: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 2035: يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك: ممنورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وشتون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير.مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن.الوكالات التي أجرت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع: ويتاريخ 1 / 4 / 1438 هـدتوني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب ضحك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صَدَرَ حكم من المحكمة العامة بجدة بـصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجازي لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما: استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي عليها) وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليل عبن إيميل الدائرة. ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين الرد عليها بمايلي: أولاً التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دعواً جوفرياً لاملية العربية السعودية وزارة كن ضييط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ * دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 47455110 رقما لجلسة: " مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي: مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث ان المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك. نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومُذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 1هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومُذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني). وحيث إن هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى

عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص- للبنوك؛ , وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهرية من شأها التأثيزني وجه الرأي في الدعوى. مما يتعين معه رد

الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا

سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباتي الطعون الأخرى.

ثالثاً: نضيف إلى وجه.الطعن على الحكم - مدار الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى. فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناء على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية) وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وحيث ان نظام الشركات يحتوي على العديّد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا.توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسبغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك الدعوى بناء على هذه المادة الآنفه البيان.

مما يعيب الحكم بالقصور وبجعله حرياً بالإلغاء. ويضى لا مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع بصرف: النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجيبيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الندعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات.الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى. ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى به. قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني: " ولا. يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة " (8 / 510) , ولما كان من المقرر فقها ونظاماً أن الدعوى لا.يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه ابلدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به الزمه ولا. يمكنه أن لاملية العربية السعودية وزارة كن ضييط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ 6 دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 47455110 رقماالجلسة: " يلزمه مجبولا. " (كشاف القناع -) (6 -436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإيهام ذلك أن المدعي قد ضَمَّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما اورده نصاً (أن الوكالات التي اجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع). إلا. أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه + السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب

الدعوى بالتجهيل والإيهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك

الدعوى. خامساً: الدفع بطلب إستجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في

وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2). من نظام الإثبات التي تنص على أنه (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على انه (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه؛ ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دفعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائق واكتفى بالقول بأن "المدعى، عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى: عليها دعوى تطالب بها (ابنها- المدعى عليه) ثم تكون على الحياد. وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائق على نحو يعيب الحكم. وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك: الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أب و غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخاص المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقند صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى

عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال.، وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة احمد زيني التجارية بنسبة (9090- حصة والده) استمر المدعي في شراسته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم: تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 4هـ وحيث؛ إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي لامية العربية السعودية وزارة كن ضببط المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ هـ دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 47458117 رقما للجلسة: " تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)؛ وحيث أن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص). وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود). وحيث انه من المقرر قضاءً أن

(الإبراء ونحوه مما يسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 02 وتاريخ: 55151/11/11 هـ في القضية رقم 551.17.91.37 لعام 5551 هـ). وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية. وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال) وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقز بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه. ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي. ومما يعضد ما سبق بصحة العقد المبرم وإستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً - للتعاقد - والمدعي عليه بتاريخ 16/10/1431 هـ: وقام: مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431 هـ: لم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436 هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص الأمر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث أن عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته: أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حت

باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك
الحصص "مخل

الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد
العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة

للبيع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو اهل
للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر
الاهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا اثر
على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي منهما بعد
ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس
جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها
التدليس الواضح والتناقض الجلي وتجلي ذلك فيما يلي: 1. في
سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد
المبرم. يئنّالمدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة
الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال
وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه
أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2.
كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجبات
ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد'وكلاء المدعى
عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي
120 مليون ريال وانها ثابتة في ضبط إحدى المملكة العربية
السعودية . هم وزارة العدل ضبط عه آذا ما الى لبيح 6 للثلاك.

المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ 5 ل ! دائرة الاستئناف
الثانية 0 رقم القضية: 4141051107 رقماالجلسة: " 09 0
جلسات تلك الدعاوى. وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه
بقيمه وصحته واطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في
دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما
يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك ان
سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته. ومن المقرر
قضباء" عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3 كما

ان ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2 ف حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ دفع لا.يصح ولا محل له....)) مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجدة يجتزيء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4.ومن تضليل المدعي أنه ذكر أن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامه هو موظف عند أسامه نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في اتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد اكثر من سنتين ايضاً نقص الاهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم ترى: ان عدنان تمسك بحقه: ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل

الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة. فنجيب فضيلتكم
بالتالي: - المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قخبائية باثة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة

برقم (3218883) وتاريخ 2هـ دلدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما -والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعه وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المزاد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدَعْوَى أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماً تاماً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفْعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه- وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدوّن بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى المملكة العربية السعودية 1 5هما «زارة أتعديل ضبط عه 52525252253 اه ا ا ا 6 الللللك.

المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة 4؟ ٠ ا و دائرة الاستئناف الثانية 0 رقم القضية: 474141\17 رقما للجلسة: " 0 0 (شركة احمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9090) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل. وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(

9610) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جوازية الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة: التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 4هـ.. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بأن هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة الدعوى اختلاف المدعي-مورث البائع للحصص - والمدعى عليه - المشتري للحصص - في خروج المال « وحيث أنه ممن: المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبذول له المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه.ء ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي. الأشباه والنظائر للسيوطي. كشف القناع للهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه الممْلِك وهو ادرى بجهة تملكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم- صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - احمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول لا. ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا. تتعدى كونه وريث. عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص

المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعية للمدعى عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك

الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم

م/6 بتاريخ 22: 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ ء وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باق الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب.ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث أن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين 5هـ وزارة أعدل ضبط | الملا آذآ ما الى لبيح 6 للثلاك.

| ل يي بس دك دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 15541811\17 رقمالجلسة: " «وحيث أن المدعي لم يطلب

حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبتة بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه في استئنائه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفعات تتعلق بذلك مما يضح معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم: قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. وحيث أن من المقرر إذا

رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراء ولا. يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا. صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة

الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد الدعوى).

فعقب وكيل المدعين قائلاً انه يطلب مهلة لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه 3 أيام تالية لهاء على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً. وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيم على مورث الطرفين مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة عليها وتكون بصيغتي 0م و 0:0 كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام, على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام. فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 001/1/12-510)©1770.]807.52.-4870 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى.

أطراف القضية هي علي طالب سا اليامي ايها محامي التوقيع سليمان محمد لمان اموق الصفة محا التوقيع " 7 مه) 1 60 > ه المحكمة التجارية بجدة رقم كمة ١ دائرة الاستئناف الثانية رقم القضية: 30 07١7 رقم الجلسة: " أرح 78 ل عمر سعود بن سعد المطيري لد توقيع أعضاء الدائرة " 1 م الإسم الصفة 8 ان - يجين محمد الشهري أ لعضو الثالث العضو الثاني الصفة 072 ا) " صل ائيس الدائرة القضائية كاك 7 ج الور

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-209	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 22 يوم 03-06-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
03-06-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2440-2438	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Uz_CI6u1W9CLu6Z9YZ_OuvdddvOEXfTO/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، قُتات أسطر: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ قُتات أسطر: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية: 25418١7
رقم الجلسة: " ١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس

زيني الهوية الوطنية انا ؟ ١.١٧.١٧ سعودي المدعي تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/٥8 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
 1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثي الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 ١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١٧. السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثي الهوية الوطنية ١١5
 السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية
 اي لال 1١ السعودية محامى اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية ل ١٠.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه عمر سعود بن شعد
 المطيري الهوية الوطنية ٠١١ السعودية 2003 [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

المملكة العربية السعودية 8 وزارة العدل ضبط انا ادا الدائرة
 الاولى رقم القضية: 45452117 رقم الجلسة: " ١ 5 تركي بن
 راج بن سعد المطيري البوية الوطنية ٤ 111114 وكيل نوج
 زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ
 صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449

وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي اكة 003: يرحمه الله 0025: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي طكة ل2: يرحمه الله داكد 00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن: الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبليغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي. و تشير الدائرة إلى أنها خاطبت البنك المركزي وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ. ولم ترد إفادة حتى تاريخه. وعليه رفعت الجلسة.

[illegible]

DOC-210 – ضبط الجلسة رقم 10 بتاريخ 1443-07-07 هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-210	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 10 بتاريخ 07-07-1443 هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
07-07-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2443-2441	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Bu14_JQQSF88My_C3AlpcOkLktFDf0A/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أتعّد ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاول رقم القضية: 47858١7
رقم الجلسة: ٠١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد
 سليمان السديري الهوية الوطنية ١١١ السعودية محامى تركي
 بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ 784٥.٥5 وكيل
 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

لامية العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية بجدة
 رقم الصفحة ١ " الدائرة الاول رقم القضية: 4781181١7
 رقم الجلسة: ٠١ نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي:
 بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة
 بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضضي
 بتولي.قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك
 الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار
 إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث
 موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع
 حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)

سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 220351
يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى
أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني
مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر
إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة
أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم
الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من رامن
المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى
عليه آخر.

في الجلسة تشيّر الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.
ودعد الدراسة أفهمت الدائرة.وكيل المدعى عليه أن عليه
التعقيب على ما تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة

الغبين في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريالء ففهم ذلك واستعد بتقديمه خلال 5 أيام, كم على وكيل المدعي التعقيب خلال 5 أيام تالية.

ب ل أطراف القضية الإسم الصفة محا التوقي سليمان محمد
سليمان السديري 1 لتوقيع الإسم الصفة التوة تركي بن راج بن
سعد المطيري وكيل لتوقيع - ع عدشد أسعه ا لأ داء 2 المحكمة
التجارية بجدة الدائرة الاولى ١ 3١ اه 0-3 ٠١ ٠١ 2و3 00 عين,
0 3١ ١ اه 0-3 ٠١ ٠١ 2و3 00 عين, 0 لبن ان ان [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-211 – ضبط الجلسة رقم 9 بتاريخ 29-06-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-211	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 9 بتاريخ 29-06-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
29-06-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2445-2444	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1dbdEHHry2SYyZi_v8ChUrso mGSkgKMLK/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
45278455١ رقما لجلسة: 8

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١٧١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مفع 5 ١٠42 . سعودي محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد
سليمان السديري الهوية الوطنية ١١١ السعودية محامى تركي
بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ 784٥.٥5 وكيل
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المملكة العربية السعودية 5 وزارة أعدل ضبط | ل رع وده 01
الدائرة الاولى رقم القضية: 4545517 رقما للجلسة: 4 نوج زالى
فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر
حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ
26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية
والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر
دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات
الممنوحة له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله 00251:
وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية
(ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من

مورث موكلي 3 اكة 20: يرحمه الله داك 20: لنفسه حيث وقع
 عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط
 وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من
 أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة
 تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية
 وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد
 وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس مال الشركة وذلك
 بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر
 التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي)
 علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء
 على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ
 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد
 عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما
 بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 /
 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد
 أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته
 للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى
 فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي
 استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم
 من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 /
 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى
 (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها
 9090 من راس المال » كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا
 بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.
 في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
 عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.
 وتشير الدائرة إلى ما قدّم إلكترونياً قبل الجلسة. ثم سألت
 الدائرة الطرفين عما إن كان لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفاءهما.

أطراف القضية 9 سليمان محمد مان السديري الصفة م التوفيع
١١١١ ٥٠٠ عين, ٠ ١١١١ ٠٠ و3 عين, ٠ سن سن ان ين
١؟ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-212 – ضبط الجلسة رقم 11 بتاريخ 28-07-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-212	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 11 بتاريخ 28-07-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
28-07-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2448-2446	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1rxJLq40p-JLw31vU0MDQVzebO-G01oMS/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
47418١107 رقما للجلسة: ١١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 7.١. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527.١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 1111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.لا.١١ السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية:
 42781515111 رقم الجلسة: ١١ ط تركي بن رابع بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية 4 ن 1671١. وكيل نوجز إلى فضيلتكم
 دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من
 المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /

1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعي عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر: الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه قبل موعد الجلسة معترفاً عن تأخره في تقديمه. وقد استمهل وكيل المدعى للتعقيب خلال 5 أيام، ثم على المدعى عليه التعقيب خلال 5 أيام تالية. وذلك من خلال ذات الآلية التي سبق الإفهام بشأنها سلفاً.

؟آ امت لاأعه.ت المملكة العربية السعودية 5هـ وزارة العدل ضبط 0 98 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 8 لق 1 قر الدائرة الاولى رقم القضية: 14178751١7 رقمالجلسة: ١١ انه إلا (صراف انمضيه 0 الإسم 7 الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني بي لتوقيع الإسم 1 7 الصفة محامى التوقي طارق خلف بن رايح الحارثى جع الإسم 7 الصفة مح التوقي سليمان محمد سليمان السديري 3 لتوقيع الإسم 1 7 الصفة مح التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني ف لتوقيع الإسم 7 الصفة مدعى عليه التوقي اسامة احمد عباس زيني ي لتوقيع الإسم 1 8 الصفة وكيل التوقيع تركي بن رايح بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة 3 ا الصفة ا اسم التوقيع 0 خالد بن حسن ال خزيم العضو الثاني لطن الإسم ا التوقيع 0 عساف ين صاع اموي فيس الدائرةالقضاية د [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-213 — ضبط الجلسة رقم 8 بتاريخ 17-05-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-213	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 8 بتاريخ 17-05-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
17-05-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2451-2449	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1IDmNeN429NCQRSIGUAQH-KJ-aznGuCGys/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
9257818١١ رقما لجلسة: م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1.14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: سليمان محمد
 سليمان السديري الهوية الوطنية ١١١ السعودية محامى تركي
 بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١ 784٥.٥5 وكيل
 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المملكة العربية السعودية 5 وزارة أعدل ضبط | ل رع وده 01
 الدائرة الاولى رقم القضية: 5254181١7 رقما للجلسة: / نوح
 زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ
 صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449
 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه
 الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة
 وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه
 الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله ا
 0025: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني
 التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم

4030196102 من مورث موكلي 3 اكة 20: يرحمه الله داكد 20:
لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000)
ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090)
من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف
وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس
مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير
مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه.
(مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله
للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي
المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم
38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة)
ويما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار
إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية.
علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم
3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء
التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) «
ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما
نبلاغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.
تشير الدائرة إلى وجود خلل في تثبيت محضر الجلسة السابقة.
ونص محضرها: "في هذه الجلسة تشير الدائرة انها لم تجد في
مرفقات القضية ما طلبته من الطرفين فيما افاد وكيل المدعي
انه اتم ارسال المطلوب على ايميل الدائرة فيما ذكر وكيل
المدعى عليه أسامة انه وكيل جديد ولا يعلم ان كان تم ارسال
ما طلبته الدائرة ثم استعد بإعادة الارسال مرة أخرى". وعليه.

أطراف القضية 559 يكن م يمان يري ا الاسم 91 تركي بن راج
بن سعد المطيري الصفة وكيل التوقيع 3 3 0 0 جيه 55 220 وا
نة" عن ١ المحكمة التجارية بجدة ردم سعد 0 | 24 الدائرة
الاولى | رقم القضية: لخ رقم الجلسة: م شباحث 2 [ه] رمش ا
ظلم و 5 5 5 5 1 م 3 3 ١ ١ مح 9 5 ال 5 65 1 م 3 3 ١ ١ مح
9 5 ال 5 65 1 م 3 3 ١ ١ مح 9 5 65 5 حل [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-214 – ضبط الجلسة رقم 13 بتاريخ 16-10-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-214	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 13 بتاريخ 16-10-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
16-10-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2454-2452	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11FQ1ua0n93eUOlGZ2c8QYmDbqKPfQ_jD/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية: 47458١7
رقم الجلسة: ١ " اط [ه]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 ه لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 1.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2. سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527. ١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و. ١.١١ السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م. ١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

١ المملكة العربية السعودية وزارة العدل ضبط ل 10 ك ل ++
 + 1س ١ + --: اتنتت 0 ١١ المحكمة التجارية بجدة رقم
 الصفحة ١١ 20 الدائرة الاولى رقم القضية: 474151١107
 رقم الجلسة: ١٠ + جا و [س] تركي بن رايح بن سعد المطيري
 الهوية الوطنية 14.498 ١١ وكيل

الدعوى

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشئك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 0035: يرحمه الله 51د00: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 57ة20: يرحمه الله «اكد20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ عليه ووالدهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال. كما نبغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي.او مدعى عليه اخر.

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى
حاجة هذه القضية لمزيد دراسة وتأمل وعليه أطراف القضية 1
المملكة العربية السعودية 85م وزارة العدل ضبط 2 0 8
20120201 7 7 121212121212717 - - غ 3 ع
0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 0 0 م الدائرة الاولى
رقم القضية: 14178751١7 رقمالجلسة: ١" جاه إلا الإسم 1 8
الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس زيني يي لتوقيع الإسم 8
1 الصفة محامى التوقي طارق خلف بن رايح الحارثى جع الإسم
1 8 الصفة محا التوقي سليمان محمد سليمان السديري 3
لتوقيع الإسم 1 8 الصفة محا التوقي الإسم 1 الصفة مدى عليه
التوقي اسامة احمد عباس زيني ي لتوقيع الإسم 0901 الصفة
التوة 01 لصفة وكيل التوقيع 0 توقيع أعضاء الدائرة 2 الم
الصف التوقيع سيف سليم سيف العواد العضو الثالث اه - 0
التوقيع عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة القضائية ١
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-215 – ضبط الجلسة رقم 6 بتاريخ 1443-04-04 هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-215	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 6 بتاريخ 04-04-1443 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
04-04-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2456-2455	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16VrbfwMxRHLTE3K2RZk-UFkRCT6zt7dy/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

لاملة العربية السعودية وزارة ككل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 9257818١
رقم الجلسة: 5

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية و عدنان احمد
عباس زيني الهوية الوطنية الا ١٠.١. سعودي المدعي _ تركي

بن راجح بن سعد المطيري الهوية الوطنية لالا وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي | الهوية الوطنية /ع. ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5. مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الهوية الوطنية للا ١٠.527.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ
 26/ 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم
 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتؤل قيماً على
 المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة
 الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل
 المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351:
 يرحمه الله 0035: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة
 احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم
 4030196102 من مورث موكلي 0035 [بحاجة مراجعة:
 جدول غير واضح]

5 وزارة أتعديل ضبط لا 10 ك المحكمة التجارية بجدة رقم
 الصفحة ١٠ 0 الدائرة الاولى رقم القضية: 978541١
 رقم الجلسة: "5 حانو له يرحمه الله داكد 20: لنفسه حيث وقع
 عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط

وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (96090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيّمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية عليها من شركة أحمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المملجكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9690 من راس المال. كما نبليغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عين بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى أنه لم يردّها من المدعي أي مذكرة وفق ما استتمهل من أجله. وعقب وكيل المدعي بأنه بعد اطلاعه على مذكرة المدعى عليه لم يظهر ثمة جديد للتعقيب عليه وأنه يقرر اكتفاءه. وكذا قرر وكيل المدعى عليه.

توقيع أعضاء الدائرة . 7 لصن 1 0 خالد بن حسن ال خزيم
العضو الثاني اموق عساف بن صالح العواجي رئيس الدائرة
القضائية التوقيع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-216 – ضبط الجلسة رقم 15 بتاريخ 02-11-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-216	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 15 بتاريخ 02-11-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
02-11-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2459-2457	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1hkfSLlt1CV7iXSojoDV0DWUdUQ3nhJT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية: 4745817
رقم الجلسة: ١5 ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/875511/1/ بتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/٥8 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١
 1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 ١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية ١1١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و.١١. السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م.١٠٠ السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية: 9245517
 رقم الجلسة: ١5 ظ تركي بن رابع بن سعد المطيري الهوية
 الوطنية 4 ن ١١716. وكيل نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل
 الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة
 بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي

بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وني فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 00351: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل2: يرحمه الله كد00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 4 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصصالمشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعي عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان: الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر: الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى حضور المدعي عدنان أصالة، وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعي أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين. كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعي عليه أصالة. واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديداً في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل داه رقم الصفحة ١٨ رقم الجلسة: ١٥ 3 التجارية بجدة قما لقضة: ١١ + آله المحكمة د رقم القضية 10 فأذ 95 الدائرة أن لدائرة الاوى 1 فوق > الدائرة. (غر الجلسة من أو القدوم لحضور الإشكال ولكنه قد يحضرا 1 المدعي مباشرة الجلسة | شف عدم. ها نيابة عنها في حال ° تابعة حل الإشكال لحضور ١ ضور الجلسة أو توكيل من د 0 عليه متابعة 0 المدعي أن على عاتقة كذلك حضورا 7 ١ 5 -. الدائرة و 50 م : 0 صمو ظ تعذر حشورها ١ ١ ١ اف متيال صب 1 الإسم طارق خلف بن رابع الحارثي الإسم ن محمد سليمان السديري الإسم ن ماجد ناصر القحطاني ٠١ عر الإسم كه الإسم 0 توقيع أعقاء الدائرة - 2 ثرة القخبائية لى الإسم ركذ ل الدائرة الور اف بن صالح العواجي [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-217	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 20 يوم 21-04-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
21-04-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2462-2460	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1o3gbUf0T-0k2DHnixUjli_gFM_5BHkmF/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ٥ آ الدائرة الاول رقم القضية:
47458107 رقمالجلسة: ١١ اط [ه]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/875511/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11110.05 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية 7/08 عض ١.
 ١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
 الوطنية اللا.م. ١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
 111 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
 الوطنية ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري
 الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
 المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
 خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
 بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
 شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
 عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
 علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2. سعودي
 محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
 527. ١٠. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
 الوطنية 111111 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا و. لا. ١٠. السعودية
 المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية 5 ١٠١
 السعودية محامى سليمان محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية م ١. السعودية محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني
 الموية الوطنية أي لا ١١. السعودية محامى اسامة احمل عباس
 زيني الهوية الوطنية الل ا.م. ١٠. السعودية مدعى عليه [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الاملة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى رقم القضية:
 42781515117 رقم الجلسة: ١5 ظ عمر سعود بن سعد
 المطيري الهوية الوطنية ١٠١.١ السعودية 2003 تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية 14 ١١ وكيل نوجز إلى
 فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر

حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 1434 / 7 / 26 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي !0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2: يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1 / 4 / 1438 هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2 / / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص: هي نسسبتها

9090 من راس المالء كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت البنك المركزي وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ. ولم ترد إفادة حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما متابعة. سير الإجراء لدى البنك المركزي.

آ امت لاأآعه.ت المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى عدنان احمد عباس زيني 23 الإسم ١١ طارق خلف بن رابع الحارثي صرحم الإسم سان الإسم تعر سلطان ماجد ناصر القحطاني الإسم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-218 – ضبط الجلسة رقم 4 بتاريخ 28-02-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-218	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 4 بتاريخ 28-02-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
28-02-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2465-2463	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1kYpVfNZKMHfjHFa1GvKldMqUh4NGIQF/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أتعّد ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 57812١7
رقم الجلسة: ©

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحصور: طارق خلف بن رابع
 الحارثى الموية الوطنية 1 ١٠١5 السعودية محامى [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى

نوجز إلى فصّلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 /
 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بِجَدِّه
 المملكة العربية السعودية 5 وزارة أتعدل ضبط ا _ اس سبيح ا
 1 الا المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة 4.4 ! ؟ ل 2 الدائرة
 الاول 0 رقم القضية: 47418111 رقما للجلسة: 4 حا نو له
 بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضني بتولي
 قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم)
 وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى اولي المشار إليها اعلاه
 استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي

00357: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 20351: يرحمه الله 2055: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757: 931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنتسية (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 1438 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله /أحمك عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي: مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9690 من راس المال. كما نبليغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

DOC-219 – ضبط الجلسة رقم 2 بتاريخ 23-01-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-219	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 2 بتاريخ 23-01-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
23-01-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2467-2466	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12ZykSkxkU8VZrPR9gtE4xMMtEwcOUWA6/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
4278081١١ رقما للجلسة: ”

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 اللا.م.١٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل في الجلسة تششير الدائرة إلى أنها عقدت هذه
 الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.
 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

١ " " < || المملكة العربية السعودية ٥5 وزارة اتعدل ضبط 5
 0 5 ات المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاولى
 رقم القضية: 47412117 رقمالجلسة: " سانت 2 لها وتشير
 الدائرة إلى ما سبق للأطراف تقديمه عبر بوابة القضاء التجاري.
 كما تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني في اطلاع الدائرة على
 مرفقات القضية وعليه فقد طلبت الدائرة من كل طرف إيداع
 مذكرة شاملة لجميع ما قدم سابقاً مرفقاً فيها المستندات
 المؤيدة مع ترتيبها وفهرستها وجعلها في ملف واحد. وعلى ألا.
 يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (2015).
 ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث
 نسخة منه إلى برك"الدائرة الإلكترونية (201/11/1-50) ©

100.[53./50.]201/1) وودياً إل الطرف الآخرء وذلك خلال 5
6 برد ترد 2 ولي 8 ١ و35 02 حر 25 أيام من تاريخه. وتشنير
الدائرة إلى أن على المدعى عليه تضمين مذكرته الشاملة
المشار إليها التعقيب على ما قدمه المدعي وكالة أخيراً عبر تبادل
المذكرات. ثم على الطرف الآخر التعقيب خلالى 5 أيام بذات
الآلية المشار إليها ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية
المشار إليها بحيث يكون لكل طرف 5 أيام. وأنه في حال عدم
تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً
للاكتفاء. وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة
من صور عدم الجدية من أي مهما في الالتزام بما أشير إليه
أطراف القضية س١ سلطان ماجد ناصر القحطاني الصفة
محامى التوقيع توقيع أعضاء الدائرة 1 - 8 الصا ١ 000 خالد بن
حسن ال خزيم العضو الأول التوقيع أحمد الحميدي حميد
الرحيمي العضو الثاني التوقيع 0 عساف بن صالح العواجي
رئيس الدائرة القخبائية الوفيع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-220 – ضبط الجلسة رقم 5 بتاريخ 20-03-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-220	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 5 بتاريخ 20-03-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
20-03-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2470-2468	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ptMLbcnKqHkbp9bFIL_QuU5BhxDmjPuf/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

للملكة العربية السعودية وزارة اتعدل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة* ١ ١ الدائرة الاول رقم القضية:
97815811١07 رقمالجلسة: ده

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟.١١.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مفع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لل قحت الجلسة يحضور: طارق خلف بن رابع
 الحارثى الهوية الوطنية ' ' 0٠ السعودية محامى تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية. 10 7 ا وكيل [بحاجة مراجعة:
 جدول غير واضح]

الدعوى

(| اتملة العربية السعودية وزارة اشن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية:
 145418501١0 رقما لجلسة: ه نوج زالى فضيلتكم دعوانا
 بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434 ه صدر حكم من المحكمة
 العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 ه
 يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق
 صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي
 المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من

مورث موكلي 00357: يرحمه الله 00251: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 31/02: يرحمه الله داكد20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1/1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12/5/1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان إلكترونياً قبل الجلسة.
وعقب وكيل المدعى بأن لديه تعقيب استعد بتقديمه بعد الجلسة
وفق ذات الآلية التي سبق الإفهام بها. وأفهمت الدائرة وكيل
المدعى أن عليه التعقيب أو أطراف القضية في < الإسم 1 1
الصة مح الد طارق خلف بن رابع الحارثى لصفة مى لتوقيع
الإسم الصفة وكيل التوقيع تركي بن رابع بن سعد المطيري
جاشاد أسهط 1 للأدلاء 2 1 1 1 00 5 عين, 0 1 1 1 1 00 و
3 عين, 0 سن سن ان ين ؟ 1 [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-221	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 23 يوم 02-07-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
02-07-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2473-2471	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1oQqKZgSZmKlfUnGRF0wsCgAmmsrTIUTa/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اكملكة العربية السعودية وزارة أتعديل ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ ١ 5 آ الدائرة الاول رقم القضية:
521418١7 رقما للجلسة: "١ ة لا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 235/87551١/1
وتاريخ 82/١١/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الهوية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
محمديحيى محمدعلي الحرازي الموية الوطنية 7/٥8 عض ١.
١٠٠١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية اللا.م.١٠٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي ١١...
سعودي حاصر سلطان ماجد ناصر القحطاني الموية الوطنية ١ الإ
1١1 سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهومية
الوطنية ٠١ سعودي محامى سليّمان.محمد سليمان السديري
الموية الوطنية 4 ١.7. سعودي محامى عمر سعود بن سكا
المطيري الهوية الوطنية ١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم
خوج الموية الوطنية كعمامة ١٠.١١١ سعودي محامى محمد فواز
بن منير الثعلي الهوية الوطنية 8714.39 و١١ سعودي محامى
شايع عبدالله سالم بن هلاني الهوية الوطنية ١٠. سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ٠١١ سعودي وكيل
علي طالب صالح اليامي الموية الوطنية 5.م4غ5 ١2.٠ سعودي
محامى علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية للا
١٠.527. سعودي مخامى رفي راشلد جزاء الثقفي الموية
الوطنية ١1١111١ سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور:
الهوية الوطنية 6م٠١ عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية
*اللة. 13/ ١١ ٠١ السعودية المدعي طارق خلف بن رابع الحارثى
الهوية الوطنية ١١5 السعودية محامى سليمان محمد سليمان
السديري الهوية الوطنية م" ١.١. السعودية محامى سلطان
طاتجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية سس لالم ١١. السعودية
مجامى [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الاملعة العربية السعودية وزارة كن ضبط المحكمة التجارية
بجدة رقم الصفحة ١ " الدائرة الاوى رقم القضية: 927415١17
رقمالجلسة: ١ " عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١١
السعودية 2003 نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي:
بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة
بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي
قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم)

وفي فترة الشك والريبة وثبأ نظر دعوى الولي المشار إليها
اعلات استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث
موكلي! 0035: يرحمه الله (2025): وقام بالتوقيع عنه في بيع
حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة)
سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي اكل 2:
يرحمه الله كد 00 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري
بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك
الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى
أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره ()
368.757.931 ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باظلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 1 / 4 / 1438 هـ توني
مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني. وانحصر
إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر
ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438 هـ (مرفق صك
حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة
الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من
قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام
المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة
احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة
بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438: 2/ : 10/ هـ يقضي
باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم
الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص: هي نسبته 9090 من راس
المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى
عليه اخر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد
عب رالاتصال المرئيء وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد لها إفادة البنك المركزي حتى
تاريخه. وعليه قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك, ؟آ امت
لأآعه.ت 1 0 المملكة العربية السعودية ضبط هم وزارة العدل°
5 ١ 0 التجارية بجدة رقم الصفحة: "م لق 1° ا رقم القضية:
547814110. رقمالجلسة: "" 022 لا رضصرات انعصيه 0
الإسم 0 0 الإسم 1° الصفة المد التوقي عدنان احمد عباس
زيني ا° الإسم 1° 0 محا التوقي طارق خلف بن رابع الحارثي
الإسم 1° 07 5 التوقي يمان محمد سليمان السديري لصفا مى
التوقيع الإسم 1° الصفة 5 التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني
مى لتوقيع الإسم 1° الصفة مد عليه التوقي اسامة احمد عباس
زيني ١ 0 الإسم الصفة 2003 اخوقع توقيع أعضاء الدائرة ١ 0 0
' تس الدائدة القضائية التوقيع ل عساف بن صالح العواجي
رئيس الدائرة القضائية 0 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-222 — ضبط الجلسة رقم 7 بتاريخ 25-04-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-222	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 7 بتاريخ 25-04-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
25-04-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2475-2474	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1UTTWQULs4OBCTZg1QhJl6uak0M6Vl4zT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط الدائرة الاولى رقم القضية: 42578181١١ رقما للجلسة: “

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا. ١. سعودي المدعي تركي بن راج
بن سعد المطيري الهوية الوطنية 5. 11١١ هـ وكيل عاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /45821/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
 اللا.م. ١٠٠. سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الهوية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان. محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و ١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5. مغع 5 ١٠42. سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لل ق تحت الجلسة يحضور: طارق خلف بن رابع
 الحارثى الهوية الوطنية ' ' 0. السعودية محامى تركي بن راج
 بن سعد المطيري الهوية الوطنية. 10 7 ا وكيل [بحاجة مراجعة:
 جدول غير واضح]

الدعوى

(| اتملعة العربية السعودية وزارة اشن ضبط الدائرة الاولى رقم
 القضية: 145418501١0 رقما لجلسة: "7, نوج زالى فضيلتكم
 دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من
 المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /
 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك
 (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى
 الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة
 له من مورث موكلي 00357: يرحمه الله 0025١: وقام بالتوقيع
 عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات

مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 3 اكة 20: يرحمه الله داكد 20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانشصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090 من رأس المال » كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه آخر.

في الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء. فأفهمت الدائرة الطرفين

بتقديم ملخص لكافة المذكرات التي قدمت ف أطراف القضية

ف الاسم 8 الصة محالت طارق خلف بن رايح الحارثي الصفة

مى التوقيع الاسم الصفة وكيل التوقيع تركي بن رايح بن سعد

المطيري توقيع "أعضاء الدائرة سلسم 1111 500 عين, 110

ا ا ا 00 و 3 عين, 0 سن سن ان ين ؟ ا [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-223 – ضبط الجلسة رقم 3 بتاريخ 14-02-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-223	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 3 بتاريخ 14-02-1443هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
14-02-1443	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
2478-2476	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1n6jZBX4UajjoaQUh0kN6PlwyW2-OTr7Z/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الملكة العربية السعودية وزارة أعدل ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١ ١ الدائرة الاولى رقم القضية: 4257818١
 رقمالجلسة: “”“

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 1/١1 235/8755
وتاريخ 82/١7/١557 هـ لسلا أطراف القضية عدنان احمد عباس
زيني الهوية الوطنية اانا ؟. لا.١ سعودي المدعي تركي بن راج

بن سعد المطيري الموية الوطنية 11١١٥.٥5 وكيل عاتقة
 محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية /4582١/ ١١/ ١٠٠١
 سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الموية الوطنية
 اللا.م.١٠ سعودي مدعى عليه الهوية الوطنية اي الا ١١٠.
 سعودي حاضر سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية بلا
 ١١ سعودي محامى طارق خلف بن رابع الحارثى الموية الوطنية
 ٠١ سعودي محامى سليمان.محمد سليمان السديري الهوية
 الوطنية ١.١. " سعودي محامى عمر سعود بن سكا المطيري
 الهوية الوطنية ٠0١ سعودي 2003 عزام فيصل ابراهيم خوج
 الهوية الوطنية ١٠0111 سعودي محامى محمد فواز بن منير
 الثعلي الهوية الوطنية 1. 14 و١١ سعودي محامى شايع عبدالله
 سالم بن هلابي الهوية الوطنية ل سعودي محامى عمر سعود بن
 سعد المطيري الهوية الوطنية 00 سعودي وكيل علي طالب
 صالح اليامي الهوية الوطنية 5.مغع 5 ١٠42 . سعودي محامى
 علي بن مشرف بن مفرح بن راشد الموية الوطنية لال ١٠.272.
 سعودي مخامى رفيف راشلد جزاء الثقفي الهوية الوطنية 6 ل
 سعودي وكيل لدم فتدحت الجلسة بحضور: الا الات ال ال
 تركي بن رابع بن سعد المطيري الهوية الوطنية ١1١71864.
 وكيل [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى

(| اتملة العربية السعودية وزارة اشن ضبط المحكمة التجارية
 بجدة رقم الصفحة ١٠ الدائرة الاولى رقم القضية:
 4174181١0 رقما للجلسة: " نوج زالى فضيلتكم دعوانا
 بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة
 العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ
 يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق
 صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي
 المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من
 مورث موكلي 00357: يرحمه الله 0025١: وقام بالتوقيع عنه

في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي 3/20: يرحمه الله داكد20: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. ويتاريخ 1/1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12/5/1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 9090 من راس المال» كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى المذكرة الشاملة المقدمة من الأطراف والمرسلة إلى بريد الدائرة الإلكتروني عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع

على ما قدمه الأطراف وإرفاقه عبر النظام. وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت الطرفين بإرسال المذكرات فيما بينهما ودياً.

أطراف القضية (٠١ الإسم 0- الصفة محا التوقي سلطان ماجد ناصر القحطاني مى لتوقيع أا» 5 الصفة وكيل التوقيع تركي بن رابح بن سعد المطيري توقيع أعضاء الدائرة الإسم عبدالله محمد عبدالله المطلق ١!

عن سن ١ 3١ ١ 0-3 < الى ١ < الى و 3 004 ا عين, سن ١ 3١
١ 0-3 < الى ١ < الى و 3 00 نا عين, سن مسري ان" ١

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-224	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط جلسة رقم 21 يوم 22-05-1444 هـ للقضية رقم 42824717.pdf	عنوان الوثيقة
22-05-1444	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2480-2479	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1a67bUpgWMWC15VqA7HwgLZdu0nCdBupB/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ضبط جلسة رقم ١١ يوم ٥/٧/١٥٥٥ هـ للدعوى رقم 57/074111 نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ / 7 71 / 575١ هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 5578١555 وتاريخ 575 / 77/77 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي: 70195

يرحمه الله: 20151 وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم: 050\131\10* من مورث موكلي : 51 مي رحمه الله: 20251 لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (55٠0٠٠٠ ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة 01٠0/!) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه» وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (117,7517,9721١ ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة 97/01١) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع.

وبتاريخ 7١/ 578/5١ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 7587531515 وتاريخ / ١١ 5778١ هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 75855/514 وتاريخ 5587/7/١١ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) « ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 901٠ من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي» وعن طريق نظام تقاضي.

وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت البنك المركزي وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 5155/5/7 هـ ولم ترد إفادة حتى تاريخه؛ ثم طلب وكيل المدعي رقم الخطاب الصادر حتى يتم متابعته مع البنك المركزي فأفهمته الدائرة بضرورة التواصل مع أمانة سر الدائرة عبر البريد الدائرة الإلكتروني (001/11/11) 00110(5077.52-)- (1111-007/13) وذلك بعد هذه الجلسة ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-225 – ضبط الجلسة رقم 14 بتاريخ 25-10-1443هـ للقضية
رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-225	رقم الوثيقة
محضر	نوع الوثيقة
ضبط الجلسة رقم 14 بتاريخ 25-10-1443هـ للقضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
25-10-1443	التاريخ الهجري
المحكمة العامة بجدة	الجهة المصدرة
أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
2484-2481	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1F8edXbcjfBZ928RxuFgl3K-hRcjJnxC/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بوابة ناجز 2 17/05/2022 ضبط الجلسة 4هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي / 0035: يرحمه الله 702511 وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجارى رقم 4030196102 من مورث موكلي /0025: يرحمه

اللّٰهُ أ لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000 ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه, وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931 ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه اللّٰهُ للأهلية أثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن اللّٰهُ / أحمد عباس زيني, وانهصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ؛ ذكرنا أن الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

2 1/3 ---- 0619115/06100163-5623-4520- [5/5] أنا
 311/5 ع نا0ع!- [5/5] 16911055/010115 [31/1/5] أمم 5: 3//
 12.53/3 م] أا بوابة ناجز 2 17/05/2022 ضبط الجلسة 4هـ
 يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والدرراك (مرفق
 صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي
 المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له

من مورث موكلي /0035: يرحمه الله 70251١ وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي /0025: يرحمه الله أ لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه, وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني, وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) .؛ ذكرنا ان الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبليكم أن النظام لايس مح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

2 2/3 ---- 0619115/06100163-5623-4520- [5/5] أنا
311/5 ع نا0ع!- [5- [5/16911055/010115 [31/1/5 أمم5: //3
12.53/3م] أأ بوابة ناجز 2 17/05/2022 ضبط الجلسة 4هـ

يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والدرراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي /0035: يرحمه الله 70251١ وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي /0025: يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9690) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه, وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9690) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني, وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لالزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ؛ ذكرنا أن الحصاص هي نسبتها 9090 من راس المال كما نبلغكم أن النظام لايسح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر.

المرافعة:

|/5[5[آنا[-0619115/06100163-5623-4520---- 2 33
]3// :5مم31/1/5|/16911055/010115[5-!ع نا ع311/5
أ[م12.53/3

[↑ العودة إلى الفهرس](#)